เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชา สังคมศึกษา 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



ครูนฤเบศ พานิชย์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

คำนำ

เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎหมาย ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระบบและประเภทของกฎหมาย ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา ครอบครัวและมรดก ตลอดจนหลักการสำคัญของกฎหมายอาญา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เข้าใจสิทธิ หน้าที่ และปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้จัดทำ

หน่วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ความหมาย นิยามความหมายของกฎหมายนั้น มีการตีความไว้อย่างมากมาย เช่น

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ

ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย ได้พิจารณากฎหมายใน 2 ลักษณะ คือ กฎหมายตามเนื้อความและกฎหมายตามแบบพิธี

กฎหมายตามเนื้อความ หมายความถึง กฎหมายซึ่งบทบัญญัติ มีลักษณะเป็นกฎหมายแท้ กล่าวคือ มีลักษณะเป็นข้อบังคับซึ่งกำหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ ในสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นข้อบังคับของรัฐ

กฎหมายตามแบบพิธี หมายความถึง กฎหมายที่ออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้อความหรือไม่

มานิตย์ จุมปา กล่าวว่า คือ กฎเกณฑ์ที่กำหนดความประพฤติของบุคคลในสังคมซึ่งบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหรือควรจะปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลร้ายหรือไม่ได้รับผลดีที่เป็นสภาพบังคับโดยเจ้าหน้าที่ในระบบกฎหมาย

จากนิยามความหมายที่มีผู้ให้ความหมายต่างๆไว้ เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายนั้นมีลักษณะที่เกิดจากองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

องค์ประกอบของกฎหมาย

1). กฎหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ

2). กฎหมายจะต้องออกมาจากผู้มีอำนาจภายในรัฐ (รัฏฐาธิปัตย์)

3). กฎหมายจะต้องใช้บังคับได้เป็นการทั่วไป

4). กฎหมายจะต้องใช้บังคับได้เสมอไปจนกว่าจะมีคำสั่งหรือมีการกำหนดให้ ยกเลิกกฎหมายนั้น

5). กฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับ

ความสำคัญของกฎหมาย

สังคมมนุษย์มีความแตกต่างกัน ทั้งความคิดเห็นและพฤติกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบหรือกติการ่วมกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมความประพฤติ และช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม กฎหมายมีความสำคัญ ดังนี้

1. กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติ เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมทุกคนจำเป็นต้องมีบรรทัดฐาน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติยึดถือเพื่อความสงบเรียบร้อย ความเป็นปึกแผ่นของสังคม

2. กฎหมายเป็นกติกาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับของกฎหมาย ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษ กฎหมายจะเกี่ยวข้องกับ การดำรงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

3. กฎหมายก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม คนเราทุกคนย่อมต้องการความ ยุติธรรมด้วยกันทั้งสิ้น การที่จะตัดสินว่าการกระทำใดถูกต้องหรือไม่นั้น ย่อมต้องมีหลักเกณฑ์ ฉะนั้น กฎหมายจึงเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่เป็นหลักของความยุติธรรม

4. กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทางใด หรือคุณภาพของพลเมืองเป็นอย่างไร จำเป็นต้องมีกฎหมายออกมาใช้บังคับ เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้

ที่มาของกฎหมาย ที่มาของกฎหมายหรือบ่อเกิดของกฎหมาย หมายถึง รูปแบบการแสดงออกซึ่งกฎหมายสำหรับกฎหมายไทยซึ่งใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (civil law) กฎหมายมีที่มา 3 ประการ คือ

1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่ กฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นไว้เป็นข้อบังคับกำหนดความประพฤติของบุคคล และประกาศให้ราษฎรทราบ สำหรับประเทศไทย โดยปกติกฎหมายได้ประกาศให้ราษฎรทราบในราชกิจจานุเบกษา

2. จารีตประเพณี หมายถึง ทางปฏิบัติหน้าที่ประพฤติสืบต่อกันมาในสังคมหนึ่ง จนกลุ่มคนในสังคมนั้นมีความรู้สึกร่วมกันว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตาม เพราะมีผลผูกพันในฐานะเป็นกฎหมาย จารีตประเพณีสามารถใช้ในฐานะบทสำรอง ถ้าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ก็นำมาใช้ได้ทันที ทั้งนี้ ในระบบกฎหมายไทยจารีตประเพณีมีทั้งที่บัญญัติไว้และมิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายลายลักษณ์อักษร

3. หลักกฎหมายทั่วไป หมายถึง หลักกฎหมายที่ยอมรับนับถือกันอยู่ทั่วไป ไม่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หลักกฎหมายทั่วไปจึงมีลักษณะกว้างกว่าหลักกฎหมายธรรมดา กว้างกว่าบทบัญญัติกฎหมาย เมื่อหลักกฎหมายทั่วไปเป็นหลักที่กว้างมาก ผู้ที่มีหน้าที่ในการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปก็คือผู้พิพากษาในฐานะศาลซึ่งจะค้นหาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้บังคับในระบบกฎหมาย

ระบบกฎหมาย

1) ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร(Civil Law)

มีบ่อเกิดจากกระบวนการนิติบัญญัติเป็นต้นกำเนิดของกฎหมาย การบังคับใช้ต้องเน้นการตีความตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างเป็นหลัก

ประเทศที่ใช้ เช่น อิตาลี ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรีย บราซิล

2) ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี(Common Law)

มีบ่อเกิดจากคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลอันนำมาถือเป็นกฎหมาย และผูกพันกับศาลอื่นที่มีลักษณะแบบเดียวกันจะตัดสินเหมือนกันโดยอิงจากคำพิพากษาเดิม

ประเทศที่ใช้ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์

ประเภทของกฎหมาย เราสามารถแบ่งกฎหมายออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

กฎหมายสารบัญญัติ เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาเป็นข้อกำหนด ข้อบังคับความประพฤติของคนในสังคม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น

กฎหมายวิธีสบัญญัติ เป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีการในการบังคับให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินคดี ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ เราสามารถแบ่งกฎหมายตามความสัมพันธ์ของคู่กรณี ออกเป็น 3 คือ

กฎหมายเอกชน : เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือ เอกชนกับนิติบุคคล ตัวอย่างได้แก่ กฎหมายแพ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเท่าเทียมกัน

กฎหมายมหาชน : เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน หรือ รัฐกับหน่วยงาน เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น เป็นความสัมพันธ์ที่รัฐเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าบุคคลหรือหน่วยงาน

กฎหมายระหว่างประเทศ : เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมระหว่างรัฐกับรัฐ เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท กฎหมายระหว่างประเทศก็มีส่วนยุติข้อพิพาท

ลำดับศักดิ์กฎหมาย กำหนดความสูงต่ำของกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่ามิได้

ชั้นที่1 รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กำหนดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน เป็นกฎหมายที่แก้ไขยากเพื่อคงลักษณะของความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้

ชั้นที่2 พระราชบัญญัติ(ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ)
พระราชกำหนด(ออกโดยฝ่ายบริหาร) ในภาวะฉุกเฉินหรือเกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้มีทันที อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีต้องรีบเสนอขอความยินยอมจากรัฐสภา เพื่อยก พรก. ให้เป็น พรบ. ในภายหลัง
ประมวลกฎหมาย, ประกาศคณะปฏิวัติ/รัฐประหาร/ปฏิรูปฯ

ชั้นที่3 พระราชกฤษฎีกา(เป็นกฎหมายลูกบทที่ออกโดยอาศัยอำนาจจากพรบ.หรือพรก.ให้อำนาจไว้)

ชั้นที่4 กฎกระทรวง (พิจารณาโดย ครม. ตราบังคับใช้โดยรมต.ว่าการกระทรวง)

ชั้นที่5 ประกาศกระทรวง (พิจารณาและตราบังคับใช้โดยรมต.ว่าการกระทรวง)

ชั้นที่6 กฎหมายท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ , ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร , ข้อบังคับตำบล เป็นต้น

ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นกฎหมายแม่บท ส่วนชั้นรองลงมาเป็นกฎหมายลูกบทที่ต้องออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายแม่บท

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การจะนำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับ มีหลักพิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ

- การใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลา
  - ✓ วันเริ่มใช้บังคับแห่งกฎหมาย กำหนดไว้ดังนี้

  - กรณีปกติ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะเริ่มใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทราบข้อความของกฎหมายนั้นล่วงหน้า 1 วัน ก่อนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป

- กรณีรีบด่วน พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกา อาจจะกำหนดให้ใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็ได้ เพราะหากล่าช้าไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ประเทศ
- พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น อาจกำหนดวันใช้บังคับลงไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นนั้นในอนาคต โดยกำหนดวันที่แน่นอนหรือกำหนดให้ใช้เมื่อระยะเวลาหนึ่งได้ล่วงพ้นไป เพื่อให้เจ้าพนักงานและประชาชนเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้ หรือเพื่อให้ทางราชการมีโอกาสเตรียมพร้อม เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นนั้น
- พระราชบัญญัติอาจกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินั้นในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะใช้พระราชบัญญัตินั้นจริง ๆ ในท้องที่ใดเวลาใดก็ให้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีนี้ พระราชบัญญัติได้ออกมาใช้เป็นกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่นำไปใช้จริง ๆ จนกว่าจะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุสถานที่และเวลาที่ใช้บังคับให้เหมาะสมต่อไป ที่ทำเช่นว่านี้ก็เพื่อจะให้รัฐบาลใช้ดุลยพินิจพิจารณาเพื่อให้นำกฎหมายมาใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพของท้องที่และให้เวลาเจ้าพนักงานของรัฐบาลเตรียมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

✓ การมีผลย้อนหลังของกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลัง การให้กฎหมายมีผลย้อนหลังได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ

ประการแรก ต้องระบุให้ชัดเจนในกฎหมายนั้นเองว่า ให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง

ประการที่สอง การบัญญัติกฎหมายให้ย้อนหลังนั้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

✓ การยกเลิกกฎหมาย เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ย่อมมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

➢ การยกเลิกกฎหมายโดยตรง มีได้ใน 3 กรณี คือ

กรณีที่ 1 มีการกำหนดเวลายกเลิกกฎหมายไว้ในกฎหมายฉบับนั้นเอง

กรณีที่ 2 มีกฎหมายฉบับใหม่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันระบุยกเลิกไว้โดยตรง ซึ่งอาจเป็นกฎหมายเรื่องเดียวกัน หรือกฎหมายอื่น ๆ หรือกฎหมายฉบับต่อ ๆ มาได้บัญญัติยกเลิกไว้ ซึ่งในการยกเลิกนี้อาจเป็นการยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับ หรือเป็นการยกเลิกกฎหมายนั้นเฉพาะบางบทบางมาตราก็ได้ โดยการจะยกเลิกอย่างไรต้องระบุไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายฉบับนั้น

กรณีที่ 3 เมื่อได้ประกาศใช้พระราชกำหนด แต่ต่อมารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้ก็มีผลเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดไปในตัว ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไปในระหว่างที่บังคับใช้พระราชกำหนดนั้น

- การยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย หมายถึง กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจ้งให้ยกเลิก แต่เป็นที่เห็นได้จากกฎหมายฉบับใหม่ ว่าจะต้องยกเลิกกฎหมายเก่าไปในตัวด้วย ซึ่งมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ

  กรณีที่ 1 กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามีบทบัญญัติในกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นอย่างเดียวกัน ถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าในกรณีเช่นเดียวกัน

  กรณีที่ 2 กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามีข้อความขัดแย้งกันหรือไม่ตรงกัน ถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าโดยปริยาย

  กรณีที่ 3 กรณีที่กฎหมายเก่ามีข้อความขัดกับกฎหมายใหม่ ถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าโดยปริยาย

- การยกเลิกกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่ากับว่ากฎหมายกฎหมายนั้นถูกยกเลิกไปด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

✓ การใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ กฎหมายไทยจะใช้บังคับแก่เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้น ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นตาม **“หลักดินแดน” โดยคำว่า “ราชอาณาจักร”** หมายถึง

(1) พื้นดินในประเทศไทย รวมถึงแม่น้ำแม่น้ำลำคลองในประเทศไทยด้วย

(2) ทะเลอันเป็นอ่าวไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502

(3) ทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล

(4) พื้นอากาศเหนือ (1) (2) และ (3)

(5) เรือไทยและอากาศยานไทย สำหรับในคดีอาญาเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติว่า *“การกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำผิดในราชอาณาจักร”*

นอกจากนี้ มีกฎหมายที่ใช้เฉพาะท้องที่ใดท้องที่หนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พ.ศ. 2498

ตามหลักดินแดนนี้ อาจมีข้อยกเว้นบางประการในเรื่องหลักดินแดน กล่าวคือ อาจมีการกำหนดให้ใช้พระราชบัญญัติบางฉบับบังคับแก่การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรได้ แต่กรณีต้องระบุไว้โดยเจาะจง ซึ่งมีกฎหมายที่สำคัญอยู่ 2 ฉบับ ที่ได้ยกเว้นหลักการดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 และกฎหมายอาญา

- ✓ การใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล กฎหมายของรัฐมีผลใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว นอกจากนี้ บางกรณีรัฐยังมีอำนาจเหนือพลเมืองที่มีสัญชาติของรัฐที่อยู่นอกดินแดน และแม้แต่คนต่างด้าวที่อยู่นอกดินแดน ถ้าการกระทำของบุคคลเหล่านั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

  มีข้อยกเว้นอยู่ 2 ประการ ที่กฎหมายของไทยจะไม่ใช้บังคับกับบุคคลเหล่านี้ อันได้แก่

  (1) ข้อยกเว้นตามกฎหมายไทย ซึ่งบัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับแก่บุคคลบางคนหรือบางจำพวก

  (2) ข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย

การตีความกฎหมาย หมายถึง การค้นหาความหมายของกฎหมายที่ เพื่อทราบว่าบทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายอย่างไร เหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เพราะว่า ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมทุกกรณี หรืออาจมีความผิดพลาดในเรื่องการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับได้ เช่น บัญญัติกฎหมายไว้เคลือบคลุมหรือขัดแย้งกันเอง เช่นนี้ การใช้กฎหมายจึงต้องมีการตีความกฎหมาย

การตีความกฎหมายต้องตีความทั้งตัวอักษรและความมุ่งหมายประกอบไปด้วยกัน ทั้งนี้ การตีความกฎหมายจะมีหลักเกณฑ์แตกต่างไปตามลักษณะของกฎหมาย โดยแยกพิจารณาเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. <u>การตีความกฎหมายทั่วไป</u> ต้องใช้ทั้งการตีความตามตัวอักษรประกอบกับการตีความตามเจตนารมณ์

   1.1 การตีความตามตัวอักษร เป็นการพิจารณาความหมายของกฎหมายจากตัวบทกฎหมาย

   1.2 การตีความตามเจตนารมณ์ เป็นการค้นหาความหมายของถ้อยคำในบทกฎหมายจากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้น ๆ โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละเรื่องมีไม่เหมือนกัน เช่น เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญามุ่งที่จะควบคุมการกระทำผิดและลงโทษผู้กระทำความผิด ในขณะที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มุ่งที่จะให้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหาย

2. <u>การตีความกฎหมายพิเศษ</u> หมายถึง กฎหมายที่มีโทษอาญา ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญาด้วย เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น เหตุที่การตีความกฎหมายอาญามีลักษณะแตกต่างไปจากการตีความกฎหมายทั่วไป ก็เพราะกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ในการลงโทษบุคคล ซึ่งการลงโทษนั้นกระทบสิทธิของประชาชน จึงต้องใช้กฎหมายอาญาด้วยความระมัดระวัง โดยกฎหมายอาญามีหลักเกณฑ์ในการตีความ ดังต่อไปนี้

   - กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
   - กฎหมายอาญาจะตีความให้เป็นการลงโทษหรือเพิ่มโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นไม่ได้
   - กฎหมายอาญาในกรณีเป็นที่สงสัยต้องตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหา

ช่องว่างของกฎหมาย หมายถึง กรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายจารีตประเพณีที่จะนำไปใช้ปรับแก่ข้อเท็จจริงได้ กล่าวคือ ผู้ใช้กฎหมายหากฎหมายเพื่อมาใช้ปรับแก่กรณีไม่พบ โดยช่องว่างของกฎหมายนั้น เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีผู้บัญญัติกฎหมายคิดไปไม่ถึงว่าจะมีช่องว่างในกฎหมาย หรือกรณีผู้บัญญัติกฎหมายคิดถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนั้น แต่เห็นว่าสำหรับกรณีที่เป็นช่องว่างแห่งกฎหมายยังไม่สมควรบัญญัติไว้ให้ตายตัวโดยการอุดช่องว่างของกฎหมายนั้น เมื่อไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายตามลำดับ คือ

- จารีตประเพณี ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ ในการอุดช่องว่างของกฎหมายจะใช้จารีตประเพณี โดยจารีตประเพณีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้

(1) ต้องใช้บังคับมาเป็นเวลานาน

(2) ต้องเป็นที่ยอมรับและถือตามของมหาชนทั่วไป

(3) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

(4) ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

- บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้และไม่มีจารีตประเพณีที่จะใช้ปรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะต้องใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ซึ่งหมายถึงการให้เหตุผลโดยอ้างความคล้ายคลึงกัน โดยเป็นการเทียบเคียงข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี โดยพิจารณาว่า ข้อเท็จจริงนั้นมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ หรือบทบัญญัตินั้นเป็นบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าใกล้เคียงกันถึงขนาดก็เป็นบทกฎหมายที่นำมาอุดช่องว่างได้

- หลักกฎหมายทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้และไม่มีจารีตประเพณีที่จะใช้ปรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่สามารถเทียบเคียงหาบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ การอุดช่องว่างของกฎหมายจะต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นหลักที่กว้างมาก โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการค้นหาหลักกฎหมายทั่วไปก็คือผู้พิพากษาในฐานะศาลซึ่งจะค้นหาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้บังคับในระบบกฎหมาย

กฎหมายนั้นมีส่วนสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นการที่ประเทศชาติใดจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในแนวทางใด หากมีบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหลักการให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตาม ก็ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กระบวนการตรากฎหมาย

หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการในการออกกฎหมาย ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ได้แก่

- **พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ** เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศที่แยกมาบัญญัติรายละเอียดต่างหากออกไปจากรัฐธรรมนูญเพื่อขยายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีกระบวนการตราและพิจารณาเหมือนกับการตราพระราชบัญญัติ แต่มีลักษณะ

พิเศษที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น รัฐสภาจะตราขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ตราขึ้นและกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญไว้ อันเป็นการผูกพันให้รัฐสภาจะต้องตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้น

1. การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ผู้เสนอมีอำนาจในการเสนอ

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จำนวนไม่น้อยกว่า 1/10
3. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระ

2. การพิจารณาของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะประชุมร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา

3. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ จะส่งร่างไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา หากเห็นว่าร่างกฎหมายมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง จะเสนอความเห็นกลับไปยังรัฐสภา

รัฐสภาต้องประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นขององค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ

4. การลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็น

- **พระราชบัญญัติ**

เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ในการตราพระราชบัญญัตินั้น โดยทั่วไปสามารถกำหนดเรื่องต่าง ๆ ตามหลักการที่ประสงค์จะให้มีผลบังคับในสังคมได้ทุกเรื่อง มีข้อจำกัดเพียงแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือหลักกฎหมายอื่น

ร่างพระราชบัญญัติ มี **2 ประเภท** คือ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินและร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ

การเสนอร่างกฎหมาย

ผู้มีสิทธิเสนอ

1. คณะรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 20 คน
3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน (สำหรับร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ)

โดยต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผล, ชื่อร่างพระราชบัญญัติ, คำปรารภ, และเนื้อหาของร่าง

*การพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี

การพิจารณาของรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)

สภาผู้แทนราษฎร

วาระที่ 1 พิจารณาหลักการ: อภิปรายเพื่อลงมติว่าจะรับหลักการของร่างกฎหมายหรือไม่

วาระที่ 2 พิจารณารายละเอียด: พิจารณาเนื้อหารายมาตรา โดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งขึ้น

วาระที่ 3 ลงมติ: ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนั้น

วุฒิสภา

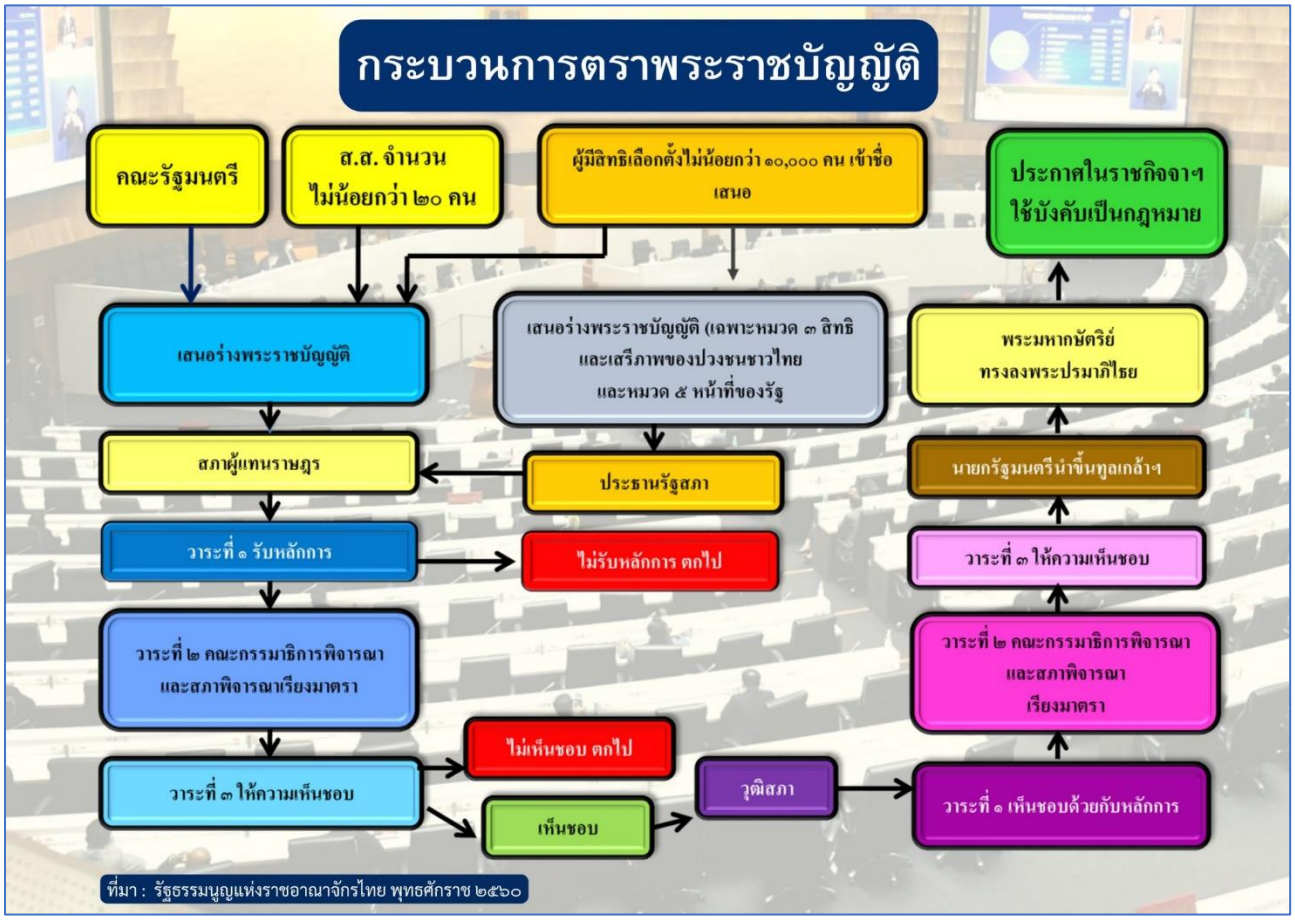
หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างกฎหมาย จะส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณา

หากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายนั้น ก็จะถือว่าเป็นร่างที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ

หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบ หรือเห็นชอบโดยแก้ไขเพิ่มเติม ก็จะส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

การประกาศใช้กฎหมาย

หากร่างพระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำร่างนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป



- **พระราชกำหนด**

ขั้นตอนการตราพระราชกำหนด

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีอำนาจตราพระราชกำหนดในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือปัดภัยพิบัติสาธารณะ

การนำขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อ ครม. เห็นชอบในหลักการแล้ว นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชกำหนดนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

การประกาศใช้ หลังจากทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว พระราชกำหนดจะมีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การเสนอต่อรัฐสภา รัฐบาลมีหน้าที่ต้องนำร่างพระราชกำหนดที่ประกาศใช้แล้วเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ

<u>หากรัฐสภาอนุมัติ</u> พระราชกำหนดจะมีผลใช้บังคับเป็นการถาวรต่อไป

<u>หากรัฐสภาไม่อนุมัติ</u> พระราชกำหนดนั้นจะตกไปตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศการไม่เห็นชอบในราชกิจจานุเบกษา

พระราชกำหนดเป็นการตรากฎหมายในยามฉุกเฉิน โดยฝ่ายบริหารมีอำนาจตรากฎหมายไปก่อนได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลัง

ก่อนที่สภาจะอนุมัติ พระราชกำหนดนี้อาจถูกเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ หากสมาชิกสภาฯ เห็นว่าไม่ได้ตราขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด

วิวัฒนาการกฎหมาย

ระบบกฎหมายที่สำคัญมีอยู่ 2 ระบบ ได้แก่

ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) เป็นระบบกฎหมายที่มีต้นกำเนิดมาจาก <u>กฎหมายโรมัน</u> ที่ใช้ในมหาอาณาจักรโรมัน (Roman Empire) เช่น *กฎหมายสิบสองโต๊ะ กฎหมายชาวโรมัน (Jus Civile)* ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 (Justinian I) นักกฎหมายได้จัดทำร่างกฎหมายแพ่งขึ้นเป็นประมวลกฎหมาย โดยยึดถือเอาจารีตประเพณีเป็นพื้นฐานและนำเอาคำพิพากษา ความคิดเห็น การตีความกฎหมายของนักกฎหมายมาบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร เรียกว่า <u>“กฎหมายจัสติเนียน” (Justinian Law)</u> อันเป็นประมวลกฎหมายที่เป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศต่างๆ ในภายหลัง โดยเฉพาะประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป จนเรียกระบบกฎหมายนี้ว่า <u>“ระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป”</u>

นอกจากนี้มีบางประเทศที่ได้บัญญัติกฎหมายใช้เป็นรูปแบบของ ประมวลกฎหมาย เป็นส่วนใหญ่ เรียกระบบกฎหมายนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า <u>“ ระบบประมวลกฎหมาย” (Code law)</u> ประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้ประมวลกฎหมายเป็นหลักนี้ได้แก่ อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส

สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศในทวีปเอเชียที่ได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายนี้เข้ามาในประเทศของตน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และไทย***

กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นการนำเอากฎหมายในเรื่องต่างๆมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร วางหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน สะดวกในการอ่านข้อความเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตามได้โดยง่าย มักจะถูกบัญญัติขึ้นโดยผ่านกระบวนการบัญญัติกฎหมาย หรือกระบวนการนิติบัญญัติ

ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Common Law System) หรือระบบกฎหมายจารีตประเพณี มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ เป็นกฎหมายที่ใช้กันในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประเทศอังกฤษแต่เดิมประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลายเผ่า ปกครองภายใต้“ระบบ Feudalism” ชนแต่ละเผ่าของอังกฤษในขณะนั้นต่างมีจารีตประเพณีท้องถิ่นเป็นของตนเอง การพิจารณาคดีกระทำโดยผู้พิพากษาที่มาจากศาลหลวงไปพิจารณาคดีในระดับท้องถิ่น โดยพยายามปรับปรุงกฎหมายให้เป็นกลางที่สุด ใช้บังคับได้ทั่วไป และเอาจารีตประเพณีในเรื่องต่างๆ มารวมเข้าไว้ เช่น การถือครองที่ดิน สัญญา ละเมิด เป็นต้น การพิจารณาคดีของผู้พิพากษาจะนำเอาหลักเกณฑ์จากจารีตประเพณีที่ใช้เป็นกฎหมายอยู่แล้วมาปรับแก่คดีที่เกิดขึ้น และใช้ดุลพินิจในการปรับแก่ข้อเท็จจริงแล้วตัดสินคดีไปตามที่เห็นว่ายุติธรรม คำพิพากษาของศาลเป็นบรรทัดฐานแก่ผู้พิพากษาคนต่อๆมาใช้เป็นแบบอย่าง และมีคุณค่าเหมือนตัวบทกฎหมาย กลายเป็นคำกล่าวที่ว่า **“ผู้พิพากษาเป็นผู้สร้างกฎหมาย” (Judge Made Law)**

จากการที่ระบบกฎหมายนี้ไม่มีการบัญญัติข้อกฎหมายในลักษณะกำหนดวางหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนอย่างเช่นในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่จะกำหนดหลักกฎหมายไว้ในคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินคดีไว้เป็นคดีแรก โดยนำจารีตประเพณีมาเป็นเหตุผลในการตัดสินคดี และเชิญประชาชนในท้องถิ่นนั้นที่เป็นที่เคารพนับถือในท้องถิ่นมาร่วมนั่งพิจารณาคดีในศาลด้วย โดยพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วตัดสินว่าผู้นั้นกระทำความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ ประชาชนที่ถูกเชิญมานี้เรียกว่า *“คณะลูกขุน”(Jury)* ถ้าคณะลูกขุนเห็นว่าผู้ต้องหากระทำผิดจริง ก็เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาที่จะพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายต่อไปแล้วพิพากษาคดี แต่หากคณะลูกขุนเห็นว่าไม่ผิดก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นไป ระบบการพิจารณาคดีของประเทศอังกฤษนี้ต่างกับการพิจารณาคดีของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะมีผู้พิพากษาเท่านั้นที่เป็นผู้ทำหน้าที่ทั้งพิจารณาและพิพากษาคดี โดยพิจารณาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย โดยนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับกับคดีด้วยวิธีการตีความกฎหมาย จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีคณะลูกขุนมานั่งพิจารณาคดีในส่วนที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ

วิวัฒนาการของกฎหมายไทย

สมัยก่อนสุโขทัย

ยุคเหล่านี้ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ให้เห็นแน่ชัด มีเพียงในยุคล้านนาที่ปรากฏ”กฎหมายพระเจ้ามังราย”(มังรายศาสตร์) ซึ่งได้นำจารีตประเพณีมาบัญญัติเป็นกฎหมายให้ชาวล้านนาปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

สมัยสุโขทัย

ยุคนี้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพ่อขุนรามคำแหง พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงคิดลายสือไทย โดยนำเอาอักษรขอมมาดัดแปลงและได้จารึกข้อความไว้บนหลักศิลา หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1 มีข้อความเกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐกิจ และการปกครอง นักกฎหมายเชื่อกันว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงถือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ศิลาจารึกสะท้อนให้เห็นว่า ในยุคสมัยนั้นมีกฎหมายใช้แล้ว ข้อความในศิลาจารึกที่จารึกเกี่ยวกับกฎหมายในลักษณะต่างๆ อาทิ

“ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใด แล้ล้มตายหายกว่า เย่าเรือนพ่อเชื้อ เสื้อค้ำมัน ช้างขลูก ลูกเมีย เยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมาก ป่าพลู พ่อเชื้อมัน ไว้แก่ลูกมันสิ้น” ข้อความตอนนี้ถือว่าเป็น<u>กฎหมายเกี่ยวกับมรดก</u> กล่าวคือ ผู้ใดตาย ทรัพย์สินตกได้แก่ลูก

“ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผี้แล้ผิดแผกแสกว้างกัน สวนตูแท้แล้วจึ่งแล่งความแก่ข้าด้วยชื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน เห็นเข้าท่านบ่ใคร่ฟิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด” ข้อความตอนนี้ถือว่าเป็น<u>กฎหมายเกี่ยวกับการตัดสินคดีความ</u> แสดงลักษณะของผู้พิพากษา (ตุลาการ) ว่าพึงตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างใดๆ

ยุคสุโขทัยมีหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย แต่กฎหมายอื่นๆก็ได้ใช้บังคับในลักษณะของกฎหมายจารีตประเพณี โดยยึดคำวินิจฉัยของพ่อขุนต่างๆ เป็นกฎหมาย จึงถือว่าในยุคสุโขทัยนี้ใช้กฎหมายแบบระบบกฎหมายจารีตประเพณี มีการปกครองแบบพ่อกับลูก

สมัยกรุงศรีอยุธยา

ยุคนั้นมีการติดต่อกับอาณาจักรขอมซึ่งได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดูทั้งทางประเพณีและวัฒนธรรม ไทยจึงเริ่มนำเอาลัทธิฮินดูและพราหมณ์เข้าสู่ระบอบการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ส่วนระบบกฎหมายในสมัยอยุธยามีรากฐานมาจาก“ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์”และ“หลักอินทภาษ”ซึ่งได้มาจากมอญหรือรามัญ อันมีรากฐานมาจากอินเดียโบราณ(ชมพูทวีป) ไทยได้รับเอาคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาเป็นหลักในการบัญญัติกฎหมาย ส่วนหลักอินทภาษนั้นเป็นหลักธรรมสำหรับผู้พิพากษาตุลาการพึงยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมี “พระราชศาสตร์” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายไทยโบราณ พระราชศาสตร์เป็นพระบรมราชวินิจฉัยในอรรถคดีของพระมหากษัตริย์ทั้งหลายซึ่งสะสมมาเป็นเวลานาน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปฏิบัติราชการ กฎมณเฑียรบาล และกฎเกณฑ์เรื่องที่ดิน นอกจากนี้ยังมี “กฎหมายสารบัญญัติ” ในส่วนแพ่ง ได้แก่ กฎหมายลักษณะผัวเมีย ลักษณะทาส ลักษณะลักพา ลักษณะมรดก ลักษณะกู้หนี้ และลักษณะเบ็ดเสร็จ ในส่วนอาญา ได้แก่ กฎหมายลักษณะมูลคดีวิวาท และบทพระอัยการอาญาหลวง สำหรับ“กฎหมายวิธีสบัญญัติ” ก็มีหลายลักษณะเช่นกัน ได้แก่ กฎหมายลักษณะพระธรรมนูญ ลักษณะรับฟ้อง ลักษณะพยาน ลักษณะพิสูจน์ดำน้ำลุยเพลิง ลักษณะตระลาการ และลักษณะอุทธรณ์ เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ยุคนี้แม้จะมีการบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้นมาใช้บ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีระเบียบแบบแผน ในการบัญญัติกฎหมายเช่นในลักษณะของระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าในยุคนี้คงใช้กฎหมายตามแบบระบบกฎหมายจารีตประเพณี และมีการปกครองตามแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

สมัยกรุงธนบุรี

ยุคนี้ไทยยังคงทำสงครามกับพม่าและเมืองอื่นๆ เพื่อรวบรวมอาณาเขตดินแดนของไทยให้เป็นปึกแผ่น ทำให้กฎหมายที่ใช้ในยุคนี้ยังคงใช้กฎหมายตามที่ใช้อยู่ในสมัยอยุธยา ไม่ได้มีการพัฒนากฎหมายขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยุคนี้มีช่วงเวลาสั้นประมาณ 15 ปี ดังนั้นในยุคนี้จึงยังมีการใช้กฎหมายตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ก่อนการเปลี่ยนระบบกฎหมาย

กฎหมายที่ใช้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นกฎหมายที่สืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ.2310 ตัวบทกฎหมายต่างๆ ถูกเผาเป็นจำนวนมาก ที่เหลืออยู่บางส่วนก็ไม่สมบูรณ์ ทำให้หลักเกณฑ์ในการตัดสินคดีคลาดเคลื่อนและเกิดความไม่เป็นธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงได้ให้มีการชำระสะสางกฎหมายขึ้นครั้งใหญ่ โดยมีการรวบรวมกฎหมายและตรวจชำระให้ยุติธรรมเหมาะสมกับกาลสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิม กฎหมายที่ชำระสะสางขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่า “กฎหมายตราสามดวง” เริ่มใช้บังคับราวปี พ.ศ.2347 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเอง

มูลเหตุของการตรวจชำระกฎหมายในสมัยรัชการที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2347 ก็คือ จะแก้ไขความคลาดเคลื่อนและความไม่ยุติธรรมที่พบในกฎหมายเก่า หลังจากการตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้มีการประทับตราเพื่อเป็นหลัก ประกันความถูกต้อง จึงได้ชื่อว่า “กฎหมายตราสามดวง” ตราสามดวงดังกล่าวนี้ได้แก่

ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก ต่อมาเป็นตราของกระทรวง มหาดไทย

ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม ต่อมาเป็นตราของกระทรวง กลาโหม

ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งโกษาธิบดี ต่อมาเป็นตราของกระทรวงการต่างประเทศ

สาเหตุที่ประทับตราทั้งสามก็เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และเป็นการยืนยันถึงความถูกต้องในการนำเอากฎหมายใหม่ไปใช้ ภายหลังมีกฎหมายตราสามดวงแล้ว ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีกฎหมายอื่นๆ อีก เช่น พระราชบัญญัติบ่อนเบี้ย พ.ศ. 2337 กฎหมายห้ามไม่ให้ซื้อฝิ่นขายฝิ่น พ.ศ. 2354 และกฎหมายโจรห้าเส้น พ.ศ. 2380



หนังสือสมุดไทยกฎหมายตราสามดวง

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ได้นำกฎหมายที่ใช้อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 1 มาใช้บังคับต่อไปเช่นเดิม จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มรับแนวความคิดของตะวันตก ทรงเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับตนให้ทันและทัดเทียมกับอารยธรรมตะวันตก ไทยจึงติดต่อสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกมากขึ้น ทำให้มีชนชาติตะวันตกเข้ามาอยู่ในไทย เมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ คนต่างชาติจะไม่ยอมขึ้นศาลไทย ทำให้กฎหมายไทยที่ใช้อยู่ไม่สามารถใช้บังคับกับคนต่างชาติได้ โดยชาวต่างชาติหาเหตุว่ากฎหมายของไทยล้าหลัง ทำให้เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตขึ้นในไทย

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 ไทยยังคงใช้การปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการพัฒนากฎหมายเป็นลักษณะการวางหลักกฎหมายดังเช่นกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้นบ้าง แต่ยังไม่เป็นระบบแบบแผนดังเช่นในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร จึงถือว่าในช่วงนี้ไทยยังใช้กฎหมายตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี

การเปลี่ยนระบบกฎหมาย

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่5 มีการเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้ต่างชาติยอมรับ จะได้แก้ไขปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในไทยให้หมดไป ในด้านกฎหมาย ทรงให้มีการแก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนระบบกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ทรงให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมตามความเหมาะสมของงานด้านยุติธรรม ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทรงให้มีการเลิกทาส ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์จัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมาย ทำให้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคแห่งระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร

ในการปฏิรูประบบกฎหมาย รัชกาลที่ 5 ทรงให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทยให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัยและยอมรับกันโดยทั่วไปเช่นเดียวกับที่ใช้ในยุโรป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเร็วให้ทันกับสภาวะของประเทศในขณะนั้นที่ต้องให้ต่างชาติยอมรับกฎหมายไทยและยอมขึ้นศาล

ไทย เพื่อให้เอกราชทางการศาลคืนมา พระองค์จึงทรงให้แก้ไขกฎหมายตามแบบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดยให้จัดทำเป็นรูปแบบประมวลกฎหมาย

สาเหตุที่รัชกาลที่5 ทรงตัดสินพระทัยให้การแก้ไขกฎหมายเป็นไปตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เนื่องมาจากระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายซึ่งมีกฎหมายโรมันเป็นหลักนั้น เป็นกฎหมายที่แบ่งหมวดหมู่อย่างมีระเบียบเข้าใจง่าย มีตัวบทกฎหมายแน่นอนและเป็นหลักฐานเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดในการบัญญัติกฎหมายก็คือ ความชัดเจนเข้าใจง่ายและใช้สะดวก นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ในยุโรปล้วนแต่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย หากประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป จะทำให้เป็นที่พอใจแก่ประเทศเหล่านั้นและทำให้สะดวกแก่การเจรจาขอปลดเปลื้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้

การแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ ได้เลือกที่จะร่างกฎหมายลักษณะอาญาก่อนกฎหมายฉบับอื่นแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย และพระองค์ทรงประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 กฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่นี้มีชื่อว่า “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127” ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย และเป็นกฎหมายที่ทันสมัยยิ่งในสมัยนั้น เพราะได้นำเอาหลักกฎหมายอันเป็นที่นิยมในประเทศต่างๆ มาพิจารณาดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของสังคมไทย มีบทบัญญัติที่สั้นกะทัดรัด เข้าใจง่ายและสะดวกแก่การใช้ ภายหลังได้มีการปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นปี แล้วให้ใช้ “ประมวลกฎหมายอาญา” ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่จากกฎหมายลักษณะอาญานี้เองใช้บังคับแทน โดยให้เริ่มใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป

สำหรับกฎหมายสำคัญอื่น ๆ ได้จัดทำเป็นประมวลกฎหมายเช่นเดียวกัน ถือว่าไทยได้เปลี่ยนมาเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แต่สิทธิสภาพนอกอาณาเขตยังไม่หมดไป เนื่องจากกฎหมายสำคัญบางฉบับยังไม่เสร็จแต่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชได้ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน



ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ได้ทรงสืบทอดนโยบายของรัชกาลที่5 ที่มุ่งจะปลดพันธะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้หมดไปจากไทย พระองค์จึงทรงให้ดำเนินงานร่าง“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”และประมวลกฎหมายอื่นๆ ไปพร้อมกัน เมื่อร่างกฎหมายสำคัญที่เหลือเสร็จแล้วได้มีการประกาศใช้บังคับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการดำเนินคดี ทำให้ประเทศต่างชาติพอใจในกระบวนการยุติธรรมของไทย มีผลทำให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนต่างชาตินั้นหมดสิ้นไปจากไทย

การเปลี่ยนระบอบการปกครอง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ได้ทรงปกครองประเทศตามแนวทางที่รัชกาลที่5 และรัชกาลที่6 ทรงดำเนินนโยบายไว้ ใช้กฎหมายตามที่ใช้บังคับในสมัยรัชกาลที่5 และรัชกาลที่6 สืบมา ในรัชสมัยนี้จึงเป็นการใช้กฎหมายตามแบบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ดังเดิม ภายหลังเกิดการปฏิวัติการปกครอง โดย “คณะราษฎร” เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ไม่ประสงค์ให้คนไทยทำร้ายกันเอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “รัฐธรรมนูญ ” ให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475”

กฎหมายปัจจุบัน

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7) ตราบจนรัชกาลปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสภานิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมาย รัฐสภาของไทยเป็นสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กฎหมายที่ใช้เป็นรูปแบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร มีการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป และออกกฎหมายใหม่เพิ่มเติมอีกหลายฉบับตามความจำเป็นของสภาพสังคม และการบริหารปกครองประเทศจะยึดกฎหมายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความสงบสุขและเกิดประโยชน์สาธารณะแก่สังคมส่วนรวม ตามแบบประเทศที่เป็นประเทศนิติรัฐ

****

หน่วยที่ 2
กฎหมายแพ่งที่ควรรู้

กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายเอกชนที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น สภาพบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม ครอบครัว และมรดก โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและยุติข้อพิพาทระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เสียหายจะได้รับค่าเสียหาย (สินไหมทดแทน)

กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า โดยจะไปเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจ ระหว่างบุคคล เช่น การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช่น เช็ค) กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ เป็นต้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดกฎและเงื่อนไขในการทำธุรกิจ เพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นไปตามหลักการของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก

กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล

กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล คือ กฎหมายที่บัญญัติถึง "บุคคล" ทั้ง "บุคคลธรรมดา" (มนุษย์) และ "นิติบุคคล" (เช่น บริษัท องค์กร) ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกฎหมายจะกำหนดตั้งแต่ "สภาพบุคคล" รวมถึงการกำหนด "ส่วนประกอบของสภาพบุคคล" เช่น ชื่อ สัญชาติ ภูมิลำเนา และสถานะ เพื่อให้สามารถมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ในสังคมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลในทางกฎหมาย คือ บุคคลที่กฎหมายรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่ได้

บุคคลธรรมดา

ปพพ. มาตรา 15 “สภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วรอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาสามารถจะมีสิทธิต่างๆได้หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่”

สิทธิในการรับมรดกจากเจ้ามรดก เมื่อเกิดมารอดเป็นทารกภายใน 310 วันนับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย

- **การเริ่มสภาพบุคคล**

  สภาพบุคคลจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 18 บัญญัติว่า ถ้ามีคนเกิดในบ้าน เจ้าของบ้านหรือบิดาหรือมารดา ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดภายใน15วันนับแต่เกิด และถ้ามีคนเกิดนอกบ้านให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่พึงแจ้งได้ในโอกาสแรกภายใน15วันนับแต่เกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันเกิด

วันเกิดนับว่ามีความสำคัญในยิ่งในทางกฎหมายกรณีเมื่อต้องนับอายุเกี่ยวข้องด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่และความรับผิดของบุคคล ทั้งในส่วนกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ

กรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ใดเกิดวันใดแน่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 จึงบัญญัติไว้ว่า "การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่1แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุของบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด" ดังนั้นจึงประกอบด้วย 2 กรณีคือ

1) ไม่ทราบวันเกิดแต่ทราบเดือนและปีเกิด กฎหมายให้กำหนดนับวันที่1แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด เช่น ทราบแต่ว่าเกิดเดือนกันยายน พ.ศ. 2520 ไม่ทราบว่าเกิดวันที่เท่าใด กฎหมายให้เกิดวันที่ 1 กันยายน 2520 เป็นต้น

2) ไม่ทราบวันและเดือนเกิด แต่ทราบปีที่เกิด กฎหมายให้ถือว่าเกิดวันต้นปีปฏิทินของปีที่เกิด เช่น ทราบเพียงว่าเกิด พ.ศ. 2530 กฎหมายให้ถือว่าเกิดในวันที่ 1 มกราคม 2530

- **<u>การสิ้นสภาพบุคคล</u>**
  - ✓ <u>การตายโดยธรรมชาติ</u> การตายของบุคคล หมายถึง บุคคลนั้นถึงแก่กรรม พิจารณาจาก

1. หัวใจหยุดเต้น
2. ไม่มีลมหายใจ
3. ไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างสิ้นเชิง

การทราบวันตายของบุคคล สามารถดูจากสำนักทะเบียนราษฎร์แห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เจ้าของบ้านที่มีการตายเกิดขึ้นเป็นผู้แจ้งการตาย<u>ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาตาย</u> หรือหากเป็นกรณีคนตายนอกบ้านก็เป็นหน้าที่ของบุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพที่จะต้องแจ้ง<u>ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาตายหรือเวลาพบศพ</u> เว้นแต่จะมี<u>การขยายเวลาออกไปเป็นพิเศษเพราะเป็นท้องที่ที่การคมนาคมไม่สะดวก</u> แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร<u>ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง</u>

ถ้าบุคคลหลายคนถึงแก่ความตายพร้อมกันในภยันตรายร่วมกัน และเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนถึงแก่ชีวิตก่อนหลัง กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตายพร้อมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 17 ที่บัญญัติว่า "ในกรณีบุคคลหลายคนตายในภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลังให้ถือว่าตายพร้อมกัน"

- ✓ <u>การตายโดยผลของกฎหมาย</u>: สาบสูญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 วรรคแรกบัญญัติว่า "ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้น

ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา5ปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้"

***ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้**ลดลงเหลือ2ปี**

1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว

2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลายหรือสูญหายไป

3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิต นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น"

เมื่อศาลได้มีคำสั่งแล้ว ก็จะต้องโฆษณาคำสั่งแสดงการสาบสูญของศาลในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้บุคคลภายนอกรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนสาบสูญ

กรณีการสาบสูญดังกล่าวแล้วให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และ<u>ให้ถือวันสาบสูญตั้งแต่วันครบกำหนดการสาบสูญ</u>

<u>การถอนการสาบสูญ</u> เมื่อศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญไปแล้ว ต่อมาผู้นั้นอาจกลับมายังภูมิลำเนาของตัวเอง หรือปรากฏตัวแน่ชัดว่ายังไม่ตาย สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อถอนคำสั่งที่แสดงการสาบสูญ บุคคลจะกลับมามีสิทธิในทรัพย์สินของตน แต่<u>ไม่กระทบกระเทือนในทรัพย์ที่ได้ถูกจำหน่ายจ่ายโอนไปโดยสุจริตระหว่างถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ</u> เช่น

นาย ก หายไปจากภูมิลำเนาโดยไม่มีผู้ใดทราบ 7 ปี ต่อมานาง ข ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้นาย ก เป็นคนสาบสูญ ซึ่งกฎหมายถือว่านาย ก ตาย ต่อมาอีก 1 ปี นาย ก ได้กลับมาภูมิลำเนาเดิม ย่อมมีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อถอนคำสั่งที่แสดงการสาบสูญ ก ยังมีสิทธิในทรัพย์ของตน

ในระหว่างที่ ก ถูกศาลสั่งให้สาบสูญนั้น นาง ข ได้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของเขาโดยสุจริตอย่างไร นาย ก จะฟ้องคัดค้านหรือเรียกร้องอย่างไรไม่ได้ เหลือทรัพย์เท่าใดก็ให้เหลือเท่านั้น

*** ยกเว้นเหตุการณ์ สึนามิ ในปี 2547 ยึดตาม พระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. 2548 ซึ่งยกเว้นการใช้เงื่อนไขระยะเวลาโดยกำหนดให้ระยะเวลาการสูญหายที่ศาลจะสั่งให้เป็นคนสาบสูญนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการทรัพย์สินและสิทธิของผู้สูญหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

- **<u>ภูมิลำเนา</u>** คือที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคล การทราบถึงภูมิลำเนาของบุคคลให้ประโยชน์ทั้งในการติด ต่อทั่วไป การทวงและชำระหนี้ การจัดเก็บภาษีอากร การฟ้องคดีต่อศาลในทางกฎหมาย

1) ในการฟ้องร้องต่อศาลในคดีแพ่ง การเสนอคำฟ้องและคำร้องขอ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น <u>คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาลหรือต่อศาลที่</u>

มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ คำร้องให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่หรือต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือ คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะที่ถึงแก่ความตาย

2) ถ้าบุคคลไม่มีภูมิลำเนาก็จะไม่มีสิทธิในทางการเมือง ทั้งเป็นผู้เลือกตั้งและรับเลือกตั้ง

3) กฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้ต้องชำระหนี้ ณ สถาน ที่อยู่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเจ้าหนี้

4) บุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญจะต้องเป็นผู้ที่ต้องจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่

การกำหนดภูมิลำเนา

1) การจะเป็นภูมิลำเนา ประกอบด้วยหลัก 2 ประการ

(1) *เป็นสถานที่อยู่ของบุคคล* คือสถานที่ซึ่งบุคคลอาศัยกินอยู่หลับนอน

(2) *ที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญ* คือสถานที่ซึ่งบุคคลตั้งใจอยู่เป็นหลักแหล่งตลอดไปหรือมีลักษณะถาวร

2) ถ้าบุคคลมีที่อยู่หลายแห่งหลายที่ ให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนา (มาตรา 38)

3) ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏ ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนา (ที่อยู่ที่ใดก็ได้ เคลื่อนย้ายไปเรื่อย ๆ จะเป็นเรือหรือโดยย้ายปลูกเพิงหรืออยู่ตามใต้ถุนวัด ใต้สะพาน ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนา (มาตรา 39)

4) ถ้าบุคคลมีถิ่นหลาย ๆ แห่ง สำคัญพอ ๆ กัน ถือทุกแห่งแห่งเป็นภูมิลำเนา

บุคคลที่กฎหมายกำหนดภูมิลำเนาให้

บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถเลือกภูมิลำเนาของตนได้ตามใจสมัคร เว้นแต่

1) *สามีภรรยา* ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 43 บัญญัติไว้ว่า "ภูมิลำเนาของสามีและภรรยา ได้แก่ ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภรรยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา เว้นแต่สามีหรือภรรยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกแตกห่างจากกัน"

2) *ผู้เยาว์* ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 44 กำหนดว่า "ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ ภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ถ้าบิดาและมารดามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันจากกัน ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่ตนอยู่ด้วย"

3) *บุคคลไร้ความสามารถ* ให้ถือตามภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมและภูมิลำเนาของผู้อนุบาล (มาตรา 29)

4) *ข้าราชการ* กฎหมายกำหนดให้ถือที่ทำการในตำแหน่งหน้าที่ประจำเป็นภูมิลำเนา แต่ไม่ ใช่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานชั่วคราวซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาไม่ได้

5) *ผู้ที่ถูกจำคุก* ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 บัญญัติว่า" ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่เรือนจำหรือทัณฑสถานที่ถูกจำคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว

- **ความสามารถ** คือ สภาพและอำนาจของบุคคลที่จะใช้สิทธิของตนได้ตามกฎหมายเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตัวผู้มีสิทธิเองและเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก แต่ความสามารถในการที่จะใช้สิทธิของตนตามกฎหมายนั้นก็ถูกจำกัดอยู่ในแต่ละบุคคล บุคคลที่ถูกกฎหมายจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ ได้แก่

  - ✓ ***ผู้เยาว์***

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลจะมีความสามารถในการใช้สิทธิได้อย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นบรรลุนิติภาวะ ซึ่งบุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้ใน 2 กรณี คือ

1) โดยอายุ เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

2) โดยการสมรส ชายหรือหญิงมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

หรือ ชายหญิงมีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาล ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้การสมรสของผู้เยาว์ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม

การทำนิติกรรมของผู้เยาว์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 "ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ"

โมฆียะ หมายถึงว่า นิติกรรมใดที่ได้กระทำไปแม้มีผลผูกพัน แต่อาจถูกบอกล้างโดยผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แทนโดยชอบธรรมได้ และเมื่อผู้แทนโดยชอบธรรม**บอกล้างแล้วนิติกรรมนั้นก็ตกเป็นโมฆะ** แต่ถ้าผู้แทน**ให้ความยินยอมในนิติกรรมนั้น(คือให้สัตยาบัน) นิติกรรมนั้นก็มีผลสมบูรณ์**ตลอดไป

ผู้แทนโดยชอบธรรม ได้แก่

1) ผู้ใช้อำนาจปกครอง ซึ่งได้แก่บิดามารดา

2) ผู้ปกครองโดยศาลตั้ง

นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำเองได้ มีอยู่ 5 ประการ คือ

1.นิติกรรมที่ต้องทำเองเป็นการเฉพาะตัว จะให้ผู้อื่นทำแทนตนไม่ได้ โดยต้องอาศัยความสมัครใจของตนเอง เช่น ผู้เยาว์ทำนิติกรรมโดยสมัครเข้าเรียนหนังสือ รับรองบุตร เป็นต้น

2.นิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์แต่ฝ่ายเดียว เช่น การรับการให้โดยเสน่หา เจ้าหนี้ยกหนี้ให้โดยไม่มีเงื่อนไข

3. นิติกรรมที่สมฐานานุรูปแห่งตน เช่น ซื้อรถจักรยานสองล้อปั่นไปโรงเรียน การซื้อเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน การเช่าหอพัก

4. การทำพินัยกรรมเมื่ออายุครบ 15 ปี

5. ผู้เยาว์ประกอบกิจการค้าหรือจำหน่ายทรัพย์สินของผู้เยาว์ ผู้เยาว์จะทำการค้าด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมไม่อนุญาตหรือยินยอม แต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎหมายว่า ผู้เยาว์สามารถประกอบกิจการค้าได้ดังนี้

- ผู้เยาว์ได้จำหน่ายทรัพย์สินหรือทำการค้าโดยรายหนึ่งหรือหลายราย ซึ่งเกี่ยวพันกับการค้านั้น ผู้เยาว์ย่อมมีฐานะเหมือนบุคคลบรรลุนิติภาวะทำการค้าขายประเภทสินค้าเดียวกันก็ย่อมทำได้ เช่น ผู้เยาว์ได้รับความยินยอมให้ตั้งร้านขายขนม จะเปิดร้านขายข้าวขนมเพิ่มอีกก็ได้

- โดยคำสั่งศาล เพราะเห็นว่าไม่ทำให้ผู้เยาว์ต้องเสียเปรียบ

- ***คนไร้ความสามารถ*** คือคนที่ไม่มีความสามารถหรือหย่อนความสามารถทางด้านสมองและจิตใจไม่ปกติ จิตวิปริต สมองพิการ หรือคนบ้า ซึ่งคนวิกลจริตหรือคนบ้าที่ถือว่าเป็นคนไร้ความสามารถ แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. คนบ้าหรือคนวิกลจริตที่ศาลสั่งแล้ว เรียกว่าคนไร้ความสามารถ

2. คนบ้าหรือคนวิกลจริตหรือจิตวิปริตที่ศาลยังไม่สั่ง เรียกว่าคนวิกลจริต

คำว่า วิกลจริต นอกจากผู้จิตไม่ปกติหรือคนบ้า หมายถึงคนที่มีกิริยาอาการไม่ปกติ ขาดความสำนึก ขาดความรำลึก ขาดความรู้สึก ขาดความรับผิดชอบชั่วดี จนไม่สามารถประกอบกิจการงานอย่างปกติได้ ไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่อาการดังกล่าวต้องเป็นอยู่อย่างประจำ

การที่ศาลจะสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ จะต้องมีผู้ที่ร้องขอต่อศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29

ผลของการเป็นคนไร้ความสามารถ จะถูกจำกัดสิทธิบางอย่างหรือไม่สามารถจะจัดการทรัพย์ สินของตนได้ด้วยตนเอง

ก. ผู้ไร้ความสามารถ ต้องอยู่ในความดูแล **ผู้อนุบาล** ซึ่งอาจเป็นบิดา มาร ดา สามีหรือภรรยา ของคนไร้ความสามารถหรือบุคคลตามที่ศาลสั่งให้เป็นผู้อนุบาล

ข. การใด ๆ อันบุคคลผู้ซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ทำลง การนั้นท่านว่าเป็น**โมฆียะ** (มาตรา 29)

- *บุคคลวิกลจริตที่ศาลยังไม่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ* ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32 บัญญัติว่า "**การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตได้ทำลง** แต่หากบุคคลนั้นศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถไซร้ ท่านว่า**การนั้นจะเป็นโมฆียะ ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าได้ทำลงในเวลาซึ่งบุคคลนั้นวิกลจริตอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้ทำเป็นคนวิกลจริต**"

การถอนคำสั่งที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. เหตุอันทำให้ความสามารถนั้นสิ้นสุดลงแล้ว เช่น รักษาหายแล้ว

ข. ตัวเองหรือบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 29 หรือผู้อนุบาล อัยการ ร้องขอต่อศาลขอให้ถอนคำสั่งที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และ

ค. ศาลไต่สวนและถอนคำสั่งเดิม(คำสั่งศาลต้องโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา)

- ***คนเสมือนไร้ความสามารถ***

มาตรา 34 ว่า " บุคคลใดไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก็ดี เพราะความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณก็ดี เพราะเป็นคนติดสุรายาเมาก็ดี เมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดดั่งระบุไว้ในมาตรา 29 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และสั่งให้ผู้นั้นอยู่ในความพิทักษ์ได้ คำสั่งศาลนี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา"

บุคคลจะถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ต้องมีเหตุบกพร่องจนถึงทำให้ถูกร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คือ

- ร่างกายพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้
- จิตฟั่นเฟือน หลง ๆ ลืม ๆ เป็นโรคจิตเลอะเลือน
- สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเป็นอาจิณ หรือใช้จ่ายเกินตัวโดยเปล่าประโยชน์
- เป็นคนติดสุรายาเมาเป็นอาจิณ หรือเสพของมึนเมาอยู่เสมอ
- ไม่สามารถจัดทำการงานได้เพราะเหตุบกพร่องนั้น

ผลของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

คนเสมือนไร้ความสามารถ สามารถทำนิติกรรมได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่มีข้อยกเว้นจะทำนิติกรรมได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อน หากทำโดยผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมย่อมเป็น**โมฆียะ** นิติกรรมดังกล่าวได้แก่

1.รับหรือใช้เงินทุน

2.ทำสัญญากู้ยืมหรือรับประกัน

3.ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะปล่อยไปหรือได้มาซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่า

4.ทำการใดที่เกี่ยวด้วยคดีในโรงศาล เว้นแต่จะขอถอนผู้พิทักษ์เท่านั้น

5.ให้โดยเสน่หาหรือประนีประนอมยอมความ หรือทำความตกลงให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาคดี (อนุญาโตตุลาการคือ คนกลางที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาข้อพิพาทที่ขัดแย้งระหว่างคู่กรณี)

6.รับหรือบอกสละความเป็นทายาท

7.บอกปัดไม่รับเมื่อเขาให้โดยเสน่หา หรือไม่รับส่วนทรัพย์มรดก หรือรับเอาทรัพย์เขาให้หรือทรัพย์มรดกอันมีค่าภาระติดพัน (ค่าภาระติดพันอาจจะมากกว่าทรัพย์มรดก)

8.ก่อสร้าง ปลูกสร้าง ซ่อม แปลง หรือขยายโรงเรือน หรือทำการซ่อมแซมอย่างใหญ่

9.เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์นานกว่า 6 เดือน หรืออสังหาริมทรัพย์นานกว่า 3 ปี

ความสิ้นสุดของการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

มีหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ

ก. การตาย

ข. มีอาการวิกลจริตหนักจนถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

ค. อาการบกพร่องต่าง ๆ กลับกลายเป็นคนดีขึ้นจนประกอบกิจการงานของตนได้ดีขึ้น

เหล่านี้ สามารถร้องขอต่อศาลให้ถอนคำสั่งกลับมาเป็นบุคคลปกติได้

นิติบุคคล

คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นให้มีสิทธิและหน้าที่เสมือนบุคคลธรรมดา เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ทำสัญญา ถือครองทรัพย์สิน ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง และรับผิดชอบหนี้สินตามกฎหมาย การเป็นนิติบุคคลช่วยให้เกิดการจำกัดความรับผิดชอบของเจ้าของ หรือสมาชิกในกลุ่ม และช่วยให้การจัดการทรัพยากรและการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนสะดวกขึ้น

➢ **ประเภทของนิติบุคคล**

สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่:

- ✓ นิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  - บริษัทจำกัด: ตั้งขึ้นโดยแบ่งทุนเป็นหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้น 7 คนขึ้นไป รับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ
  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด: มีผู้ถือหุ้น 2 ประเภท คือ
    - หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบไม่เกินเงินที่ลงทุน
    - หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด (ผู้จัดการ): รับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิบริหารจัดการกิจการได้อย่างเต็มที่
  - ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน: เป็นการร่วมลงทุนกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยหุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

- สมาคม: กลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
- มูลนิธิ: องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์

✓ นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น: ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เช่น

- หน่วยงานรัฐ: เช่น กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์การมหาชน
- วัด: วัดที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สงฆ์

➢ **สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล**

นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยมีข้อยกเว้นในส่วนของสิทธิและหน้าที่ที่โดยสภาพมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น:

สิทธิ: เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (เช่น ที่ดิน เงิน), ทำนิติกรรมสัญญา (ซื้อขาย, เช่า, กู้ยืม), เป็นเจ้าหนี้, ฟ้องร้องผู้อื่นได้

หน้าที่: ชำระภาษี, เป็นลูกหนี้, มีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

สิทธิที่ไม่สามารถทำได้: สิทธิในครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส, สิทธิทางการเมือง

➢ **ภูมิลำเนาของนิติบุคคล**

- ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
- ถิ่นอันเป็นที่ตั้งทำการ
- ถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการ ตามข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง
- ถิ่นอันเป็นที่ตั้งของที่ทำการหรือของสำนักงานสาขาในส่วนกิจการอันได้กระทำ ณ ที่นั่น

➢ **ผู้แทนนิติบุคคล** เป็นผู้กระทำกิจการภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล สำหรับผู้แทนอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น

1. ห้างหุ้นส่วน - หุ้นส่วนผู้จัดการ
2. บริษัทจำกัด - กรรมการ
3. วัด - เจ้าอาวาส
4. กระทรวง – รัฐมนตรี

➢ **การดำเนินกิจการของนิติบุคคล** ต้องดำเนินกิจการไปตามเสียงข้างมากของผู้แทนนิติบุคคลภายใต้

1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย
2. ข้อกำหนดตามข้อบังคับ
3. ข้อกำหนดตามตราสารจัดตั้ง

➢ **การสิ้นสภาพนิติบุคคล**

1. เป็นไปตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง
2. โดยข้อตกลงของผู้เกี่ยวข้อง

3. โดยผลของกฎหมาย
4. โดยคำสั่งศาล

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์

ทรัพย์และทรัพย์สิน

- **ความหมายของ "ทรัพย์"** ในทางกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 ระบุว่า "ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง"

วัตถุมีรูปร่าง หมายถึง สิ่งที่มีรูปทรง มีตัวตน มีสัดส่วน และสามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ทองคำ

มีราคา หมายถึง มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางจิตใจ
อาจถือเอาได้ หมายถึง อาจเข้าถือครองหรือมีสิทธิเหนือทรัพย์นั้นได้

- **ประเภทของทรัพย์**
  - **อสังหาริมทรัพย์ (Immovable Property)** ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินอย่างถาวร หรือทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น บ้าน เรือน อาคาร หรือสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น
    - **ประเภทของอสังหาริมทรัพย์**
    - ที่ดิน: พื้นดินทั่วไป
    - ทรัพย์อันติดกับที่ดิน
      - ทรัพย์ที่เกิดขึ้นหรือติดกับที่ดิน : บ้าน, อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, สำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆที่ติดกับที่ดินอย่างถาวร อาทิ ไม้ยืนต้น
      - ทรัพยากรที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น แม่น้ำ, บึง, แร่ธาตุ, กรวด และทราย.
      - สิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน เช่น สิทธิครอบครอง, สิทธิการอยู่อาศัย, หรือสิทธิการเช่า
  - **สังหาริมทรัพย์ (Movable Property)** ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ สัตว์ หรือสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น

ทรัพยสิทธิ

หมายถึง สิทธิเหนือทรัพย์สินโดยตรง หรือสิทธิที่ใช้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินนั้นได้โดยตรง ก่อตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย และสามารถใช้ยันต่อบุคคลใดก็ได้ทั่วโลก ตัวอย่างทรัพยสิทธิ ได้แก่ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิจำนอง และสิทธิจำนำ

- **ลักษณะสำคัญของทรัพยสิทธิ**
  - *วัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน* คือ สิทธิมีอยู่เหนือตัวทรัพย์สินโดยตรง
  - *ใช้บังคับได้โดยตรงจากทรัพย์สิน* คือ ผู้ทรงทรัพยสิทธิสามารถติดตามเอาคืน หรือทำอะไรกับทรัพย์สินนั้นได้โดยตรง

- *ใช้ยันกับบุคคลทั่วไปได้* ทรัพยสิทธิสามารถอ้างสิทธิได้กับบุคคลทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น
- *ก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย* ทรัพยสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น
- *มีความคงทนถาวร* ทรัพยสิทธิโดยทั่วไปจะคงอยู่ตลอดไป ไม่สูญสิ้นไปเพราะการไม่ได้ใช้ (ยกเว้นทรัพยสิทธิบางประเภท เช่น ภาระจำยอม หรือ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์)

บุคคลสิทธิ

คือ สิทธิที่ใช้บังคับ เหนือบุคคล โดยมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นการกระทำหรือหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะบังคับใช้ได้เฉพาะ คู่กรณี ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่เหมือน ทรัพยสิทธิ ที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินโดยตรงและใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปได้ ตัวอย่างเช่น สิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ที่สามารถบังคับให้ลูกหนี้ชำระเงินได้

- **ลักษณะสำคัญของบุคคลสิทธิ**
  - *วัตถุแห่งสิทธิ* เป็นการกระทำ (เช่น ชำระหนี้) หรือการงดเว้นการกระทำ (เช่น ห้ามทำงานให้บริษัทอื่น) ของบุคคล
  - *ผู้มีสิทธิและหน้าที่* ความผูกพันเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างบุคคลที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น
  - *การเกิดสิทธิ* เกิดจากนิติกรรม (สัญญา) หรือนิติเหตุ (เช่น การละเมิด)
  - *อายุของสิทธิ* ไม่คงทนถาวร มีอายุความตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ใช้สิทธิตามกำหนด สิทธินั้นจะสิ้นไป
  - *การบังคับ* หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม จะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับตามสิทธิ
- **ความแตกต่างระหว่างบุคคลสิทธิกับทรัพยสิทธิ**

คุณสมบัติ	**บุคคลสิทธิ**	**ทรัพยสิทธิ**
วัตถุแห่งสิทธิ	การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคล	ทรัพย์สินโดยตรง
ผู้มีสิทธิ	บังคับได้เฉพาะคู่กรณี	บังคับได้กับบุคคลทั่วไป
การเกิดสิทธิ	นิติกรรมหรือนิติเหตุ	อำนาจตามกฎหมายเท่านั้น
อายุของสิทธิ	ไม่ถาวร มีอายุความ	คงทนถาวร ไม่หมดสิ้นไป

กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม

นิติกรรม คือ การกระทำใดๆ ของบุคคลที่กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้เงิน และพินัยกรรม

- **องค์ประกอบของนิติกรรม**
  - *การกระทำ* การกระทำของบุคคลที่แสดงเจตนาให้ผู้อื่นทราบว่าต้องการก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย
  - *โดยชอบด้วยกฎหมาย* การกระทำต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  - *ด้วยใจสมัคร* เป็นการกระทำที่เกิดจากความต้องการของตนเอง ไม่ได้ถูกบังคับ ขู่เข็ญ หรือหลอกลวง
  - *มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์* เจตนาของผู้ทำต้องต้องการให้เกิดผลทางกฎหมายที่ชัดเจน
  - *ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ* ผลจากการกระทำนิติกรรมคือการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับสิทธิ
- **ประเภทของนิติกรรม**
  - **นิติกรรมฝ่ายเดียว** เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลเพียงฝ่ายเดียว เช่น การทำพินัยกรรม การก่อตั้งมูลนิธิ
  - **นิติกรรมสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย)** เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป โดยฝ่ายหนึ่งเสนอ อีกฝ่ายสนอง และตกลงยินยอมซึ่งกันและกัน เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน
- **นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ** คือ นิติกรรมที่ยังสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย จนกว่าจะถูกบอกล้างโดยบุคคลผู้มีสิทธิ โดยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกระทำของ ผู้เยาว์ โดยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม, การแสดงเจตนา สำคัญผิด ในคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญ, หรือการแสดงเจตนา ถูกกลฉ้อฉล หรือ ข่มขู่ หากนิติกรรมนั้นถูกบอกล้าง ก็จะกลายเป็น โมฆะ (เสียเปล่า) มาตั้งแต่ต้น
  - **ลักษณะสำคัญของนิติกรรมโมฆียะ**
    - *ผลบังคับใช้ชั่วคราว* นิติกรรมมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะมีการบอกล้าง
    - *การบอกล้าง* ต้องกระทำโดยผู้มีสิทธิบอกล้าง เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรม, ผู้เยาว์เมื่อบรรลุนิติภาวะ, หรือผู้ถูกฉ้อฉล
    - *การให้สัตยาบัน* หากมีการให้สัตยาบัน (ยืนยันรับรอง) นิติกรรมนั้นจะกลายเป็นสมบูรณ์
    - *ผลเมื่อบอกล้าง* เมื่อบอกล้างแล้ว นิติกรรมจะตกเป็น โมฆะ ย้อนหลังไปตั้งแต่ตอนทำนิติกรรมนั้น
    - ผลเมื่อไม่บอกล้าง: หากพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือมีการให้สัตยาบัน นิติกรรมนั้นจะสมบูรณ์

ความสมบูรณ์ของนิติกรรม

นิติกรรมจะสมบูรณ์หรือไม่ต้องพิจารณาตามหลักเหล่านี้

- หลักเกณฑ์เรื่องความสามารถในการทำนิติกรรม (ผู้เยาว์,บุคคลวิกลจริต,บุคคลไร้ความสามารถ,บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ)

- <u>หลักเกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรม</u> การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย (กฎหมายห้ามไว้เด็ดขาดไม่ผู้ใดกระทำ)/เป็นการพ้นวิสัย(นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้) /เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน **<u>การนั้นเป็นโมฆะ</u>**
- <u>หลักเกณฑ์เรื่องแบบของนิติกรรม</u> มาตรา 152 การใดมิได้ทำให้ถูกแบบตามที่กฎหมายบังคับไว้**<u>การนั้นเป็นโมฆะ</u>**

  ตัวอย่าง แบบของนิติกรรม
  - <u>แบบที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</u> เช่น ซื้อขาย /ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
  - <u>แบบที่ต้องทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</u> เช่นพินัยกรรมแบบเอกสารลับ พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา เป็นต้น
  - <u>แบบที่ต้องจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่</u> เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น
  - <u>แบบที่ต้องทำเป็นหนังสือโดยไม่ต้องทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่</u> เช่น หนังสือรับสภาพหนี้ การโอนหนี้ เช่าซื้อ เป็นต้น
- <u>หลักเกณฑ์เรื่องการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรม</u> การแสดงเจตนาที่ทำให้นิติกรรมไม่สมบูรณ์ ได้แก่ เจตนาซ่อนเร้น การแสดงเจตนาหลอกลวง นิติกรรมอำพราง สำคัญผิด กลฉ้อฉล ข่มขู่
  - <u>เจตนาหลอกลวง</u> หมายถึง การที่คู่กรณีสองฝ่ายสมรู้กันแสดงเจตนาทำนิติกรรมอันหนึ่งเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่น ผลการแสดงเจตนาลวงตกเป็น**โมฆะ**
  - <u>นิติกรรมอำพราง</u> หมายถึง นิติกรรมที่ทำขึ้นโดยเปิดเผย และคู่กรณีมีเจตนาในการทำนิติกรรม นี้ขึ้นโดยสมรู้กันระหว่างคู่กรณี เพื่อความมุ่งหมายที่จะให้นิติกรรมนั้นปกปิดนิติกรรมอีกอันหนึ่ง นิติกรรมที่เป็นเจตนาลวงมีผลเป็นโมฆะ และบังคับผลตามนิติกรรมที่ถูกอำพราง
  - <u>การสำคัญผิด</u>
    - <u>สำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญา</u> ผลนิติกรรมตกเป็น**โมฆะ**(ม.156) แบ่งเป็น
      - ✓ สำคัญผิดในลักษณะของสัญญา เช่น อยากเช่าแต่ไปทำสัญญาซื้อ
      - ✓ สำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณี เช่น ก อยากทำสัญญาจ้าง ขเป็นแม่ครัว แต่วันทำสัญญา กลับไปจ้าง ค เป็นแม่ครัว
      - ✓ สำคัญผิดในทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เช่น ต้องการซื้อแหวนเพชร แต่หยิบผิดไปซื้อแหวนพลอยขาว
    - <u>สำคัญผิดในคุณสมบัติ</u> ลักษณะของนิติกรรมที่คุณสมบัติบางประการผิดไป อันเกิดจากความเข้าใจผิดนั้น ผลแห่งนิติกรรมเป็นโมฆียะ แต่*<u>ความสำคัญผิดนั้นต้องถึงขนาด คือหากไม่เข้าใจผิดก็จะไม่ยอมทำนิติกรรม</u>* จึงจะมีผลตกเป็น**โมฆียะ**

- กลฉ้อฉล คือ การกระทำไม่ว่าลักษณะใดอันเป็นการแสดงให้ปรากฏชัดถึงข้อความอย่างหนึ่งอย่างใด โดยการใช้อุบายหลอกลวงให้ผิดไปจากความจริงเพื่อให้คู่กรณีในนิติกรรมหลงเชื่อ เช่นนี้ ตกเป็น**โมฆียะ**
- ข่มขู่ คือ มีลักษณะเป็นการบีบบังคับ โดยการยกเอาภัยอันใดอันหนึ่งมาข่มขู่ ซึ่งการขู่นั้นทำให้บุคคลผู้ถูกขู่กลัวภัย การแสดงเจตนานั้นตกเป็น**โมฆียะ**

การบอกล้างนิติกรรม

เมื่อบุคคลได้ทำนิติกรรมแล้ว ต้องการบอกล้างนิติกรรมโมฆียะกรรมในภายหลัง เป็นการแสดงเจตนาทำลายนิติกรรมอันเป็นโมฆียะที่ยังมีผลสมบูรณ์อยู่นั้น ให้เป็นอันเสียเปล่าไป ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว โดยหากมีการบอกล้างแล้ว นิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้นย่อมเป็นอันสิ้นผลไป มีผลให้คู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่หากไม่ใช้สิทธิในการบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะดังกล่าว จนล่วงเลยเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วนิติกรรมนั้นก็จะมีผลสมบูรณ์ตลอดไป ไม่อาจใช้สิทธิบอกล้างได้อีก

ผู้มีสิทธิบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ

- ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
- บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์
- บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่
- บุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา 30 ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้

กำหนดเวลาบอกล้างโมฆียกรรม

- มาตรา 181 "โมฆียะกรรมนั้นจะบอกล้างมิได้เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น“
- มาตรา 179 "การให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้กระทำภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมฆียะกรรมนั้นหมดสิ้นไปแล้ว

บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลวิกลจริต ผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา 30 จะให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมได้ต่อเมื่อได้รู้เห็นซึ่งโมฆียะกรรมนั้นภายหลังที่บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกล แล้วแต่กรณี

ทายาทของบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ จะให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมได้นับแต่เวลาที่ผู้ทำนิติกรรมนั้นถึงแก่ความตาย เว้นแต่สิทธิที่จะบอกล้างโมฆียะกรรมของผู้ตายนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับ ถ้าการให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์"

วิธีการบอกล้างโมฆียกรรม

- มาตรา 178 “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรม ย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน”

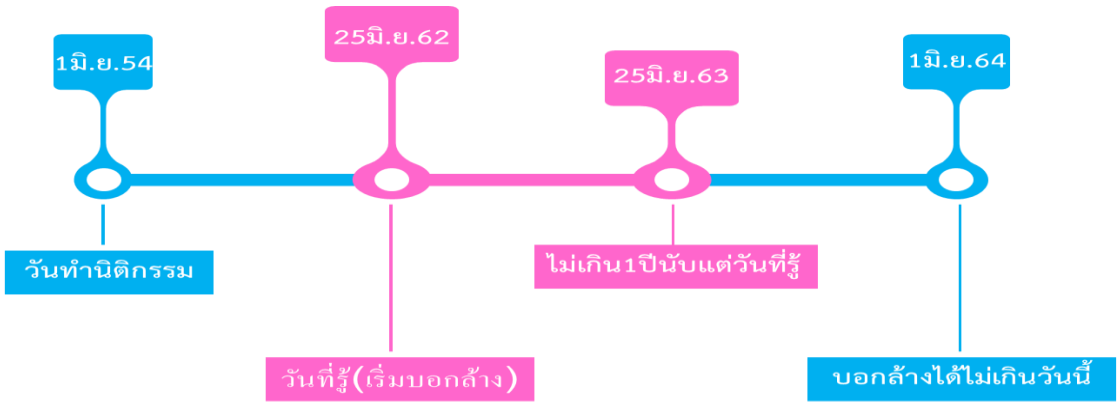
ผลของการบอกล้างโมฆียกรรม

- มาตรา 176 “โมฆียะกรรมเมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก และให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยจะให้กลับคืนเช่นนั้นได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทน

ถ้าบุคคลใดได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมฆียะ เมื่อบอกล้างแล้ว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมฆะ นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมฆียะ

ห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกล้างโมฆียะกรรม”

โดยสรุป การบอกล้างโมฆียะกรรมต้องกระทำภายในเวลา 1 ปี นับแต่สาเหตุที่ทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะได้สิ้นสุดลง และไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้น



ตัวอย่างระยะเวลาในการบอกล้างนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ

สัญญา

ความหมาย

สัญญา คือ ข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลอันถูกต้องตรงกันในการผูกพันตนเองให้ปฏิบัติตามข้อสัญญานั้น

สัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีหนี้ที่จะต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญา

สาระสำคัญของสัญญา

- ต้องมีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป

- ต้องมีการแสดงเจตนาเป็นคำเสนอ-คำสนองที่ถูกต้องตรงกัน
- ต้องมีวัตถุประสงค์ของสัญญา
- ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ในเรื่องนิติกรรมเว้นแต่ในเรื่องสัญญาจะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ประเภทของสัญญา

- สัญญามีค่าตอบแทน คู่สัญญาต่างได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการทำสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญากู้ยืมเงินมีดอกเบี้ย
- สัญญาไม่มีค่าตอบแทน คู่สัญญาแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการทำสัญญานั้น เช่น
  สัญญาให้ สัญญากู้ยืมเงินไม่มีดอกเบี้ย

สัญญาต่างๆที่ควรรู้

- **สัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement)** คือ สัญญาที่ "ผู้ขาย" โอน "กรรมสิทธิ์" ในทรัพย์สินให้กับ "ผู้ซื้อ" ซึ่งผู้ซื้อตกลงจะชำระ "ราคา" ของทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ขาย เพื่อให้ผู้ซื้อได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ โดยสมบูรณ์ สัญญาประเภทนี้มีขึ้นเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมซื้อขาย โดยมีผลผูกพันทางกฎหมายหากคู่สัญญามีข้อพิพาทเกิดขึ้น
  - อสังหาริมทรัพย์+สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะ
  - การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า20,000บาทขึ้นไปต้องทำหนังสือสัญญามิฉะนั้นฟ้องไม่ได้
  - หลักฐานในการฟ้องได้แก่หลักฐานเป็นหนังสือ, การวางมัดจำ,มีการชำระหนี้บางส่วน
- **สัญญาจะซื้อจะขาย** เป็นสัญญาที่ทำขึ้นก่อน "สัญญาซื้อขาย" เพื่อตกลงว่าจะทำการซื้อขายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ซื้อยังไม่พร้อมที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การรอการอนุมัติสินเชื่อ
- **สัญญาซื้อขายเงินผ่อน** สัญญาที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ซื้อในทันที และผู้ซื้อตกลงชำระราคาเป็นงวด ๆ จนครบตามจำนวนที่กำหนด โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนให้แก่ผู้ซื้อทันทีที่ทำสัญญา สิ่งสำคัญคือต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุรายละเอียดการชำระเงินและเงื่อนไขให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นหลักฐานและสามารถบังคับคดีได้ตามกฎหมาย
- **สัญญาขายฝาก** สัญญาที่ ผู้ขายทรัพย์สินโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้รับซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงให้ผู้ขายสามารถ ไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นกลับคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด. สัญญาขายฝากจึงเป็นการทำนิติกรรมที่ผู้ขายต้องการใช้เงินก้อนโดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และผู้รับซื้อฝากจะได้ประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย
  - ตามกฎหมาย กำหนดเวลาไถ่ถอนต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ และ 3 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์

- ผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งต้องไม่เกิน 15% ต่อปีของราคาขายฝาก (คำนวณตั้งแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่)
- ผู้ขายฝากมีสิทธิและสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งอยู่อาศัยหรือประกอบเกษตรกรรมในระหว่างขายฝาก ไปจนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่ ตามที่ตกลงกันในสัญญาขายฝาก

- **สัญญาให้ (การให้โดยเสน่หา)** สัญญาที่ ผู้ให้ ตกลง โอนทรัพย์สินให้ แก่ ผู้รับ โดย ไม่มีสิ่งตอบแทน และ ผู้รับยอมรับทรัพย์สินนั้น ไว้ การให้จะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นแล้ว หรือมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไป สัญญาให้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ให้ได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับแล้ว และผู้รับมีอำนาจจัดการทรัพย์สินนั้นได้ สำหรับทรัพย์สินที่ต้องมีการจดทะเบียน เช่น บ้าน ที่ดิน สัญญาให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

  เมื่อให้โดยเสน่หาไปแล้ว จะไม่สามารถถอนคืนได้ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ที่เข้าข่าย *"ผู้รับประพฤติเนรคุณ"* ผู้ให้ ซึ่งมี 3 กรณีหลัก
  - <u>ผู้รับประทุษร้ายต่อผู้ให้</u> กระทำการอันเป็นความผิดอาญาร้ายแรงต่อผู้ให้
  - <u>ผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง</u> หมิ่นประมาทผู้ให้โดยร้ายแรง
  - <u>ผู้รับบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่ผู้ให้</u> ไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ผู้ให้ในขณะที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับสามารถให้ได้

- **สัญญาเช่าทรัพย์** คือ สัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เช่าต้องตกลงชำระค่าเช่าเพื่อตอบแทน การเช่าทรัพย์นี้ผู้เช่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนั้น แต่มีเพียงสิทธิในการ<u>ใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดในสัญญา</u>เท่านั้น สัญญาเช่าทรัพย์ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทน เพราะทั้งสองฝ่ายมีหนี้สินต่อกัน คือ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สิน และผู้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าเช่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์ห้ามเช่านานเกินกว่า30ปี นอกจากนี้สัญญาเช่าควรระบุรายละเอียด เช่น ระยะเวลาเช่า, ค่าเช่า, วิธีการชำระเงิน, และเงื่อนไขการบำรุงรักษา เพื่อลดความขัดแย้งในอนาคต

  สัญญาเช่าต้องมีหลักฐานการฟ้องร้อง
  - อสังหาฯต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อหากเช่านานกว่า3ปีให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  - หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สัญญาเช่านั้นสามารถฟ้องได้เสมือนว่าทำสัญญาเช่าเพียงแค่3ปี
  - สังหาฯ/สังหาฯชนิดพิเศษกฎหมายมิได้กำหนดแบบหรือหลักฐานการฟ้องร้องไว้ ดังนั้นการทำสัญญากันด้วยวาจาก็สามารถฟ้องร้องได้

- **สัญญาเช่าซื้อ** คือ สัญญาที่ ผู้ให้เช่า (เจ้าของทรัพย์สิน) ให้ผู้เช่าใช้ทรัพย์สินก่อน และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือให้ตกเป็นสิทธิของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าชำระเงินครบตามที่ตกลงไว้เป็นงวดๆ.

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนเป็นของผู้เช่าจนกว่าจะชำระเงินครบถ้วน หากไม่ชำระติดต่อกัน 2งวด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วพ้นระยะเวลาอีก1งวด ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินที่ได้มาทั้งหมดและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ

- **สัญญายืมใช้คงรูป** คือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมอนุญาตให้ผู้ยืมใช้ทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า โดยผู้ยืมตกลงจะคืนทรัพย์สินชิ้นเดิม ให้แก่ผู้ให้ยืมเมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว ไม่ใช่ทรัพย์สินชนิดอื่นหรือจำนวนอื่น. สัญญานี้ไม่มีค่าตอบแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ยืมใช้ทรัพย์สินโดยที่ กรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนั้นไม่ได้โอนไปด้วย หากผู้ยืมนำทรัพย์ไปใช้นอกเหนือการอันปกตินอกเหนือสัญญา/เอาไปให้บุคคลอื่นใช้สอย/เอาไปนานเกินจำเป็น ผู้ยืมต้องรับผิดชอบความเสียหาย และสัญญายืมใช้คงรูปสิ้นสุดเมื่อผู้ยืมถึงแก่ความตาย
- **สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง** คือ สัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้น เป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น และสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองย่อมบริบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

  กู้ยืมเงินกว่า2,000บาท(ตั้งแต่2,001บาท)ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อมิฉะนั้นจะฟ้องร้องกันมิได้ สัญญากู้ยืมเงินห้ามคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15 ต่อปีหรือร้อยละ1.25 ต่อเดือนมิฉะนั้นดอกเบี้ยในสัญญาตกเป็นโมฆะ(คืนเฉพาะต้น) นอกจากนี้ต้องรับโทษทางอาญา

  การยืมใช้สิ้นเปลืองอื่นๆ(ไม่ใช่เงิน) จะคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีไม่ได้หากเกินต้องลดลงมาเหลือร้อยละ15ต่อปีอาทิเช่นยืมข้าวสาร10กระสอบ+ดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปี(1.5กระสอบ)
- **สัญญาค้ำประกัน** คือ สัญญาที่ ผู้ค้ำประกัน (บุคคลภายนอก) ตกลงกับ เจ้าหนี้ ว่าหาก ลูกหนี้ ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ผู้ค้ำประกันจะชำระหนี้แทนให้แก่เจ้าหนี้ สัญญาประเภทนี้มีลักษณะเป็นการเอาความน่าเชื่อถือหรือฐานะทางการเงินของผู้ค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ สัญญาค้ำประกันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ก่อน หากผู้ค้ำประกันชำระหนี้แล้วสามารถไล่เบี้ยจากลูกหนี้ภายหลังได้ นอกจากนี้ ผู้ค้ำประกันสามารถจำกัดความรับผิดของตนได้แต่ต้องระบุในสัญญา

  การเป็นผู้ค้ำประกันเป็นการยอมรับภาระผูกพันทางการเงินที่อาจกระทบต่อสถานะทางการเงินของตนเอง ผู้ค้ำประกันควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ความสัมพันธ์กับผู้กู้ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การยกเลิกสัญญาค้ำประกันทำได้ยากและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ โดยทั่วไปต้องหาผู้ค้ำประกันรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาแทน
- **สัญญาจำนอง** คือ สัญญากู้เงินที่นำทรัพย์สินที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ (เช่น ที่ดิน, บ้าน, อาคาร) หรือสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนด (เช่น เรือ, เครื่องจักร) มาเป็นหลักประกัน โดยที่ผู้จำนอง ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้. หากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้ ผู้รับ

จำนองมีสิทธิฟ้องร้องบังคับให้ทรัพย์สินนั้นถูกนำไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย การทำสัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน หรือสำนักทะเบียนที่รับผิดชอบ

หากผู้จำนองไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ผู้รับจำนองต้องดำเนินกระบวนการทางกฎหมายผ่านการฟ้องศาล เพื่อให้ศาลสั่งบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น หากได้เงินไม่ครบตามมูลหนี้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาด

- **สัญญาจำนำ** คือสัญญาที่บุคคลหนึ่ง (ผู้จำนำ) นำทรัพย์สินของตน (สังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ) ไปมอบให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับจำนำ) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของผู้จำนำ เมื่อผู้จำนำชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา ก็จะได้รับทรัพย์สินที่จำนำนั้นคืน หากผู้จำนำผิดสัญญา ผู้รับจำนำสามารถนำทรัพย์นั้นขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล แต่หากต้องการให้ทรัพย์สินหลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ของตน

  ผู้รับจำนำสามารถฟ้องศาลสั่งให้ทรัพย์สินหลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ของตน เงินที่ได้มาชำระหนี้หากยังขาดลูกหนี้ต้องชำระส่วนที่ขาด ระยะเวลาในการชำระจำนอง4เดือน30วัน

หนี้และละเมิด

ความหมาย หนี้ คือ ความผูกพันระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือ เจ้าหนี้ (ผู้มีสิทธิเรียกร้อง) และ ลูกหนี้ (ผู้มีหน้าที่ต้องกระทำการ) ที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามกฎหมาย

องค์ประกอบของหนี้

- <u>ความผูกพันทางกฎหมาย</u> (นิติสัมพันธ์) เป็นการมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายที่ทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้อง และลูกหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น นิติกรรมสัญญา (สัญญา), นิติเหตุ (ละเมิด, จัดการงานนอกสั่ง, ลาภมิควรได้) หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- <u>เจ้าหนี้และลูกหนี้</u>
  - เจ้าหนี้ คือ ฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้
  - ลูกหนี้ คือ ฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

  หนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีบุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าหนี้และลูกหนี้
- <u>วัตถุแห่งหนี้</u> คือ สิ่งที่ลูกหนี้ต้องปฏิบัติให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
  - การกระทำ การกระทำบางอย่างที่ลูกหนี้ต้องทำ เช่น ส่งมอบทรัพย์สิน
  - การละเว้นกระทำการ การงดเว้นการกระทำบางอย่างที่ลูกหนี้ควรจะต้องทำ
  - การโอนทรัพย์สิน การโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้ไปยังเจ้าหนี้

บ่อเกิดแห่งหนี้ (มูลหนี้)

มูลหนี้แบ่งได้เป็น

- <u>นิติกรรมสัญญา</u> ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่สัญญา เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย.
- <u>นิติเหตุ</u> เหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนดให้เกิดหนี้ แม้จะไม่ได้เกิดจากการตกลงกัน

ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

- *การละเมิด* เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขาเสียหาย
- *การจัดการงานนอกสั่ง* เป็นการที่บุคคลคนหนึ่งเข้าทำบางสิ่งบางอย่างแทนอีกบุคคลหนึ่ง โดยที่เขามิได้มอบหมาย หรือโดยไม่มีสิทธิทำเช่นนั้น แต่ทำให้บุคคลที่ถูกทำแทนได้รับประโยชน์
- *ลาภมิควรได้* เป็นการที่บุคคลได้ทรัพย์สินจากมูลเหตุที่ไม่มีกฎหมายรองรับ

ที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ

- เหตุการณ์ตามธรรมชาติแต่ก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมาย เช่น การเริ่มสภาพบุคคลและการสิ้นสุดสภาพบุคคล การบรรลุนิติภาวะของบุคคลทำให้มีสิทธิทำนิติกรรมได้ ที่งอกริมตลิ่งเป็นต้น

- <u>บทบัญญัติแห่งกฎหมาย</u> กรณีที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ต้องกระทำ เช่น หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุพการี

ความระงับแห่งหนี้ คือ สภาพที่หนี้สินสิ้นสุดลง ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

- <u>การชำระหนี้</u> คือ การที่ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามความประสงค์ของมูลหนี้ ทำให้หนี้ระงับลง
- <u>การปลดหนี้</u> คือ การที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ ซึ่งตามกฎหมาย การปลดหนี้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ จะต้องทำเป็นหนังสือ หรือเวนคืนเอกสาร หรือขีดฆ่าเอกสารนั้น
- <u>การหักกลบลบหนี้</u> เป็นการที่บุคคลสองคนต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันในหนี้ 2 ราย โดยหนี้จะระงับไปเท่าจำนวนที่ตรงกัน.
- <u>การแปลงหนี้ใหม่</u> คือ การที่คู่กรณีทำสัญญาเพื่อเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้ เช่น เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ หรือเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เดิม ทำให้หนี้เดิมระงับไป

กำหนดการชำระหนี้ คือ วันครบกำหนดที่ลูกหนี้ต้องชำระหนี้ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้ในสัญญา หรือหากไม่ได้ตกลงไว้ เจ้าหนี้สามารถเรียกชำระหนี้ได้ทันที และลูกหนี้ก็มีสิทธิชำระหนี้ได้ทันทีเช่นกัน หากสัญญาไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ สัญญาจะถือว่าหนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันทันที แต่หากมีการตกลงกันแล้ว ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นๆ

- <u>กรณีมีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้</u> หากสัญญาไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะชำระหนี้เมื่อใด ให้ถือว่าหนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลันทันที และเจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระได้ทันที

  หากสัญญาไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ แต่ได้ระบุเป็นงวดๆ เช่น ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ชำระหนี้ในงวดที่ยังมาไม่ถึงไม่ได้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
- <u>กรณีไม่มีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้</u> เมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิที่จะชำระหนี้ได้โดยทันที และเจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันเช่นกัน

ลูกหนี้ผิดนัด

- ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ คือการที่ลูกหนี้ละเลยไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด และเป็นหนี้ที่อาจบังคับได้ โดยปกติเจ้าหนี้ต้องเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน จึงจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัด แต่ก็มีบางกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก่อน จึงแยกได้ดังนี้

  - *ลูกหนี้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้เตือนแล้ว* มาตรา 204 วรรคแรก บัญญัติว่า “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้น เจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว”

    จะเห็นได้ว่าในกรณีที่หนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระ
    หนี้ได้โดยพลัน คือเจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยทันทีเท่านั้น แต่กรณีดังกล่าวยังไม่ถือว่าลูกหนี้ได้ชื่อว่าตกเป็น “ผู้ผิดนัด” ดังนั้นการจะทำให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดได้เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปได้ หากเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา เจ้าหนี้ต้องเตือนก่อน หากเจ้าหนี้ไม่เตือนลูกหนี้ก็ไม่มีทางที่จะตกให้ลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัดได้ แสดงว่าคำว่า หนี้ถึงกำหนดสามารถใช้บังคับ ทั้งกรณีที่ได้กำหนดเวลาไว้และกรณีไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้

    การเตือน การเตือนต้องให้ได้ใจความว่าหนี้ถึงกำหนดแล้วและให้ชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้ถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทางปฏิบัติมักจะส่งจดหมายลงทะเบียนและตอบรับเพื่อเป็นหลักฐาน แต่เพื่อให้หลักฐานมั่นคงยิ่งขึ้นก็จะให้ทนายความออกหนังสือทวงถามหรือยื่นโนติสก์

    หลักการทวงหนี้ตามกฎหมาย

    เวลาในการทวงถามหนี้

    - วันจันทร์-ศุกร์: เวลา 08.00 - 20.00 น.
    - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์): เวลา 08.00 - 18.00 น.

    ความถี่ในการทวงถามหนี้

    - ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน การนับ 1 ครั้ง คือ การส่งข้อความที่ลูกหนี้เปิดอ่านแล้ว หรือโทรศัพท์หาลูกหนี้แล้วทวงถามอย่างชัดเจน

    สถานที่ในการทวงถามหนี้

    - ตามที่อยู่ที่ลูกหนี้ได้แจ้งไว้ เช่น สถานที่ทำงาน หากไม่สามารถติดต่อได้ ให้ติดต่อตามภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้

    ข้อห้ามในการทวงถามหนี้

    - ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
    - ห้ามใช้คำพูดดูหมิ่น หรือภาษาที่ก่อให้เกิดความอับอายต่อลูกหนี้

- ห้ามแจ้งข้อมูลหนี้ให้ผู้อื่นทราบ ที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้
- ห้ามแอบอ้าง ว่าเป็นการดำเนินการของศาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือสำนักงานกฎหมาย
- ห้ามใช้เอกสารที่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ

<u>ช่องทางการทวงถามหนี้ที่ถูกกฎหมาย</u>

- ติดต่อโดยตรงที่ลูกหนี้
- ทางไปรษณีย์ (ในซองเอกสารที่ไม่ได้แสดงข้อความทวงหนี้)
- ทางโทรศัพท์
- ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล,โซเชียลมีเดีย (เมื่อลูกหนี้เปิดอ่านแล้ว)

<u>บทลงโทษหากทวงหนี้ผิดกฎหมาย</u>

- โทษปรับ สูงสุด 100,000 บาท สำหรับการทวงถามหนี้เกินเวลา/ความถี่
- โทษจำคุก ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ขึ้นอยู่กับความผิด

- ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน.
  - *การผิดนัดเมื่อถึงกำหนดชำระตามปฏิทิน* หากในสัญญาหรือข้อตกลงได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เป็นวันหรือวันที่แน่นอนตามปฏิทิน เมื่อถึงกำหนดเวลานั้นแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดทันที โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือเตือนให้ชำระหนี้.
  - การผิดนัดในกรณีหนี้ละเมิด ในกรณีที่หนี้เกิดจากการละเมิด เช่น การทำละเมิดต่อทรัพย์สินหรือบุคคล ลูกหนี้จะถือว่าได้ผิดนัดทันทีในวันที่กระทำการละเมิดนั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีการเตือนจากเจ้าหนี้.

ผลของการผิดนัดชำระหนี้

- เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
- ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้อาจบอกปัดไม่รับชำระหนี้ มาตรา 216 บัญญัติว่า “ถ้าโดยเหตุผิดนัดการชำระหนี้กลายเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ก็ได้”

เจ้าหนี้ผิดนัด หมายถึง สภาวะที่เจ้าหนี้ปฏิเสธการรับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยไม่มีเหตุผลอันควรตามกฎหมายทั้งๆ ที่ลูกหนี้มีความพร้อมที่จะชำระหนี้ให้ถูกต้องตามมูลหนี้และได้เสนอขอชำระแล้ว เช่น ลูกหนี้ที่ต้องการชำระหนี้ตามกำหนด แต่เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่รับเงินเพราะต้องการให้หนี้เพิ่มมูลค่าขึ้น หรือต้องการยึดทรัพย์สินที่มูลค่าสูงขึ้นแล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นตามกฎหมาย ผลของเจ้าหนี้ผิดนัดคือเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด ลูกหนี้

หลุดพ้นจากความรับผิดในการชำระหนี้ในกรณีนั้นๆ และเจ้าหนี้เสียสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกหนี้ในบางกรณี

กฎหมายครอบครัวและมรดก

การหมั้น

- “ผู้หมั้น” และ “ผู้รับหมั้น” บุคคลทั้งสองฝ่ายที่ประสงค์จะหมั้น ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
- การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อผู้หมั้นได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินที่เป็น “ของหมั้น” หรือ “สินหมั้น” ให้แก่ผู้รับหมั้น เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกัน
- ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์และยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนทำการหมั้น
- หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ และหากเป็นฝ่ายผู้รับหมั้นที่ผิดสัญญา ต้องคืนของหมั้นให้แก่ผู้หมั้นด้วย
- ผู้หมั้นสามารถบอกเลิกสัญญาหมั้นได้หากมีเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สมควรที่จะสมรสกับผู้รับหมั้น และให้ผู้รับหมั้นคืนของหมั้นได้

การสมรส

- บุคคลทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
- ผู้ต้องการจดทะเบียนสมรสต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
- ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ ไม่ใช่พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือพ่อแม่และบุตรบุญธรรม และต้องไม่มีคู่สมรสอยู่แล้ว มีการหย่าร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน กรณียกเว้นหญิงนั้นสามารถจดทะเบียนสมรสได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 310 วัน
    - คลอดบุตรแล้ว ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
    - สมรสกับคู่สมรสเดิม ที่เพิ่งหย่าร้างกัน
    - มีใบรับรองแพทย์ แสดงว่าหญิงนั้นมิได้ตั้งครรภ์
    - มีคำสั่งศาล อนุญาตให้จดทะเบียนสมรสได้คู่สมรสไม่ว่าจะเพศใด จะได้รับสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น สิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการดูแลรักษาพยาบาลคู่สมรส และการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
- กฎหมายได้ปรับแก้ถ้อยคำจาก "สามี-ภริยา" เป็น "คู่สมรส" เพื่อให้ครอบคลุมบุคคลทุกเพศ

การหย่า คือการสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรส

- <u>การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย</u> ตกลงกันว่าจะหย่าขาดจากกัน ต้องมีหนังสือสัญญาหย่าที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อพยานอย่าง

น้อย 2 คน โดยยื่นคำร้องพร้อมหนังสือสัญญาหย่าต่อนายทะเบียน การหย่าจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนหย่า

- <u>การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล (การฟ้องหย่า)</u> ใช้ในกรณีที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกันได้ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธการหย่า การฟ้องหย่าต้องมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การมีชู้ การทอดทิ้ง การทำร้ายร่างกาย โดยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาและมีคำพิพากษาให้หย่า การหย่าจะมีผลสมบูรณ์เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด แต่เพื่อความสมบูรณ์ในทางกฎหมายและยกเลิกสิทธิของบุคคลภายนอก ต้องนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียนด้วย

สินหมั้น เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้หมั้นส่งให้ฝ่ายผู้รับหมั้นเพื่อแสดงเจตนาว่าจะสมรส โดยของหมั้นจะตกเป็นสิทธิของผู้รับหมั้นทันทีที่การหมั้นสมบูรณ์ หากฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น ผู้รับหมั้นต้องคืนของหมั้นให้แก่ผู้หมั้น หากฝ่ายผู้รับหมั้นผิดสัญญาหมั้น นอกจากนี้ ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายจากการผิดสัญญาหมั้นยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้ เช่น ค่าเสียหายต่อร่างกาย ชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสมรส

สินสอด ทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้หมั้นมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองของผู้รับหมั้น เพื่อตอบแทนการที่ยอมสมรสด้วย

สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส หรือค่าเช่าดอกเบี้ยที่ได้จากสินส่วนตัว ทรัพย์สินที่ได้จากการรับมรดก หรือการให้โดยเสน่หา โดยมีพินัยกรรม หรือหนังสือระบุชัดเจนว่าให้เป็นสินสมรส แม้ว่าจะได้มาระหว่างสมรส คู่สมรสต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย และจะแบ่งเท่ากันเมื่อหย่าร้าง

สินส่วนตัว หมายถึงทรัพย์สินที่ตกเป็นของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ใช่ของทั้งคู่

- ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส ทรัพย์สินที่บุคคลนั้นมีอยู่แล้วก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส
- เครื่องใช้สอยส่วนตัว: เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับ หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น เครื่องมือช่าง หรือของใช้ส่วนตัว
- มรดก: ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสจากการรับมรดก (ไม่ว่าจะเป็นมรดกตามกฎหมายหรือพินัยกรรม)
- การให้โดยเสน่หา: ทรัพย์สินที่ได้รับจากการยกให้โดยเสน่หา เช่น การให้เป็นของขวัญระหว่างสมรส
- ของหมั้น: เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายที่รับหมั้น (ฝ่ายภรรยาในกฎหมายเดิม)
- ของแทนสินส่วนตัว: ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาจากการขายหรือแลกเปลี่ยนสินส่วนตัวนั้นๆ

การรับบุตรบุญธรรม

- คุณสมบัติของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
    - ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
    - ต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
    - ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง

- ผู้จะรับบุตรบุญธรรม หรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน
- ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีก ในขณะเดียวกันไม่ได้เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม

*** ถ้าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน คือ ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีความประสงค์จะรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย เพื่อให้คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเสร็จสิ้นก่อนนำไปจดทะเบียน โดยให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือถ้าหากผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเป็นบุคคลสัญชาติอื่น ให้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

มรดก คือ ทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท

- **ผู้มีสิทธิได้รับมรดก**
  - <u>ทายาทโดยธรรม</u> คือ ผู้ที่มีสายสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือเป็นคู่สมรส มี 6 ลำดับ
    - ลำดับที่ 1 ผู้สืบสันดาน: (ลูก, หลาน, เหลน, ลื้อ)
    - ลำดับที่ 2 บิดามารดา
    - ลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
    - ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
    - ลำดับที่ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย
    - ลำดับที่ 6 ลุง ป้า น้า อา
    - คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
      - หากมีผู้สืบสันดาน (บุตร หลาน เหลน ลื้อ) อยู่ด้วย คู่สมรสมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งเป็นทายาทชั้นบุตร
      - หากไม่มีผู้สืบสันดาน (บุตร) แต่มีทายาทลำดับที่ 2 (บิดามารดา) อยู่ด้วยคู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดก ครึ่งหนึ่ง (1/2) อีกครึ่งหนึ่งจะแบ่งให้บิดามารดาตามสัดส่วน
      - หากไม่มีผู้สืบสันดาน และบิดามารดา แต่มีทายาทลำดับที่ 3 (พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน) อยู่ด้วย คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดก ครึ่งหนึ่ง (1/2) ส่วนที่เหลือจะแบ่งให้พี่น้องร่วมบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่
      - หากไม่มีทายาทลำดับที่ 1, 2, 3 แต่มีทายาทลำดับที่ 4 (พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน), 5 (ปู่ ย่า ตา ยาย) หรือ 6 (ลุง ป้า น้า อา) อยู่ด้วย คู่สมรส

มีสิทธิได้รับมรดก สองในสาม (2/3) ส่วนที่เหลืออีกหนึ่งในสาม (1/3) จะแบ่งให้กับทายาทลำดับที่ 4, 5 หรือ 6

- หากไม่มีทายาทโดยธรรมในลำดับที่ 1-6 เลย คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับมรดกทั้งหมด (100%)

- ทายาทโดยพินัยกรรม คือ บุคคลที่ผู้ตายระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้รับมรดก

- **หลักการแบ่งมรดก**
  - ลำดับก่อนหลัง ทายาทในลำดับที่สูงกว่า (ลำดับต้น) จะมีสิทธิได้รับมรดกก่อน ทายาทลำดับถัดไปจะไม่มีสิทธิรับมรดก **(ญาติสนิทตัดญาติห่าง)**
  - การรับมรดกแทนที่ หากทายาทในลำดับใดถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก ผู้สืบสันดานของทายาทผู้นั้นอาจมีสิทธิรับมรดกแทนที่ได้
  - การทำพินัยกรรม ผู้ตายสามารถทำพินัยกรรมเพื่อกำหนดผู้รับมรดกได้ ทำให้ทรัพย์สินตกทอดแก่ผู้ที่ต้องการยกให้

พินัยกรรม คือ เอกสารที่ผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนาถึงการจัดการทรัพย์สินหรือกิจการของตนหลังเสียชีวิต ซึ่งมีผลตามกฎหมายเมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตแล้ว

- **ประเภทของพินัยกรรม**
  - พินัยกรรมแบบธรรมดา คือการพิมพ์ข้อความลงในกระดาษ ระบุรายการทรัพย์สิน สัดส่วนและผู้รับมรดก ลงวัน เดือน ปี และสถานที่ที่ทำเอกสาร พร้อมกับลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมทุกหน้า ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน และพยานก็ต้องลงลายมือชื่อรับรองด้วย
  - พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ โดยผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนพินัยกรรมทั้งหมดด้วยลายมือตนเอง ลงวัน เดือน ปี และสถานที่ที่ทำเอกสาร พร้อมกำกับลายมือชื่อไว้ด้วย ทั้งนี้ จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ พินัยกรรมรูปแบบนี้ถือว่าสะดวกที่สุด ปลอมแปลงได้ยาก แต่ก็เหมาะกับพินัยกรรมที่มีรายละเอียดไม่มากนัก และควรจะแจ้งคนใกล้ชิดหรือคนที่ไว้ใจไว้ด้วย เพราะหากไม่มีใครรู้ มรดกก็อาจจะไม่ได้ส่งมอบตามที่วางแผนไว้
  - พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งเจ้าพนักงานที่เขตหรืออำเภอ ถึงความต้องการทำพินัยกรรม โดยแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินและผู้รับมรดก เมื่อเจ้าพนักงานรับทราบ ก็จะอ่านข้อความให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานอีกอย่างน้อย 2 คนฟัง เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ผู้ทำพินัยกรรมและพยานก็จะลงลายมือชื่อ อีกทั้งเจ้าพนักงานก็จะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราตำแหน่ง และระบุวัน เดือน ปี และสถานที่ไว้ด้วย
  - พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผู้ทำพินัยกรรมจัดทำเอกสารโดยปิดผนึกไว้ แล้วจึงไปที่เขตหรืออำเภอที่สะดวก โดยผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแจ้งพยานอย่างน้อย 2 คน ว่านี่คือพินัยกรรมของตน พร้อมด้วยรายละเอียด จากนั้นให้ลงลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกถ้อยคำ

พร้อมลง วัน เดือน ปี และสถานที่ไว้บนซอง รวมทั้งประทับตราตำแหน่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้หน้าซองตรงที่ปิดผนึกด้วย

- พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นๆ ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายหรือภาวะคับขัน ไม่ว่าการจราจล ภาวะสงคราม ภัยพิบัติ หรือโรคระบาด เป็นต้น ผู้ทำพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาและแจ้งต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน ถึงพินัยกรรมที่ต้องการทำและรายละเอียด เมื่อพยานรับทราบแล้วให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขตหรืออำเภอโดยเร็วที่สุด พร้อมระบุวัน เดือน ปี สถานที่ทำพินัยกรรมและเหตุที่เกิด โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อความที่พยานแจ้งไว้ และพยานต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

- **ข้อควรระวังในการทำพินัยกรรม**
  - การทำพินัยกรรมต้องทำตามที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น
  - ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  - พินัยกรรมต้องทำเป็นหนังสือระบุ วัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน พยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้นไว้ด้วย
  - ผู้ทำพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมนั้นให้พยานทราบเว้นแต่กฎหมายจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  - ทำพินัยกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การขูดลบ ตก เติม จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ทำด้วยมือตนเอง และลงลายมือชื่อกำกับไว้
  - พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน
  - ตามกฎหมายบุคคลที่ไม่สามารถเป็นพยานในการทำพินัยกรรมได้ แก่ ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง

อายุความคดีแพ่ง คือ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะทำให้ "คดีขาดอายุความ"

- **คดีแพ่งอายุความ 2 ปี** เช่น คดีเรียกค่าธรรมเนียมการศึกษา คดีเรียกค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ คดีเรียกค่าการงานที่ทำให้หรือสินจ้าง เช่น ครูหรืออาจารย์เรียกเอาค่าสอน ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรม ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่น เรียกเอาค่าการงานที่ทำให้เป็นต้น
- **คดีแพ่งอายุความ 5 ปี** เช่น คดีเรียกดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าเช่าทรัพย์สินค้างชำระ เรียกเงินผ่อนคืนเป็นงวด ๆ เรียกเงินค้างจ่าย เช่น เงินเดือน ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

- **คดีแพ่งอายุความ 10 ปี** คดีที่ประมวลกฎหมาย หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น อายุความคดีแพ่งผิดสัญญาซื้อขาย เป็นต้น



หน่วยที่ 3

กฎหมายอาญา

ความหมาย คือ กฎหมายที่ว่าด้วยการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดต่อสังคม และกำหนด บทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของบ้านเมือง โดยกฎหมายอาญาจะกำหนดให้การกระทำใดบ้างที่เป็นความผิด และบทลงโทษสำหรับความผิดนั้นๆ

ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญา

- **บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร** โดยบัญญัติความผิดและโทษไว้ในขณะกระทำ และบทบัญญัตินั้นต้องชัดเจนปราศจากการคลุมเครือมิฉะนั้นจะใช้บังคับมิได้ เพราะการลงโทษเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยตรง ดังนั้น ลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญาจึงถือหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ไม่มีกฎหมาย โดยเคร่งครัด "No crime, No punishment without law"
  Nullum crimen sine lege : ไม่มีอาชญากรรมใดๆ หากปราศจากกฎหมาย.
  Nulla poena sine lege : ไม่มีโทษหากไม่มีกฎหมายกำหนด
- **ตีความโดยเคร่งครัด** บางกรณีการตีความตามตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่อาจทำเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย การตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดดังกล่าว มีความหมายเฉพาะการเคร่งครัดในด้านที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำเท่านั้น การนำหลักการเทียบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งอาจนำมาใช้เพื่อเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำได้
- **ไม่มีผลย้อนหลังที่เป็นโทษ** กฎหมายอาญาจะไม่มีผลบังคับย้อนหลังในทางที่ก่อให้เกิดโทษแก่ผู้กระทำความผิดยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอาญาที่บัญญัติขึ้นมาใหม่นั้นออกใช้บังคับที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำก็สามารถย้อนหลังได้
- **บังคับใช้ในอาณาเขต** กฎหมายอาญาจะบังคับใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของประเทศนั้นๆ

  <u>องค์ประกอบของดินแดนในราชอาณาจักรไทย</u>
  - พื้นดินและน่านน้ำภายในประเทศ คือ อาณาเขตพื้นดินทั้งหมดของประเทศไทย และน่านน้ำภายในอาณาเขต เช่น แม่น้ำต่างๆ ทะเลสาบ
  - อ่าวไทย เป็นทะเลส่วนหนึ่งของประเทศไทย
  - ทะเลอาณาเขต คือ บริเวณทะเลที่นับจากแนวชายฝั่งออกไป 12 ไมล์ทะเล
  - พื้นอากาศ คือ พื้นที่อากาศเหนือบริเวณพื้นดิน, น่านน้ำภายในอาณาเขต, และทะเลอาณาเขต

- เรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก กฎหมายไทยจะถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร

ลักษณะความผิดทางอาญา

- **ความผิดต่อแผ่นดิน :** กระทบต่อบุคคลและสังคมแม้ผู้เสียหายยอมความรัฐยังดำเนินคดี
- **ความผิดยอมความกันได้** : หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความย่อมยุติคดี

โครงสร้างความรับผิดทางอาญา คือ เงื่อนไขที่ต้องครบถ้วนตามกฎหมายเพื่อให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

- การกระทำครบองค์ประกอบความผิด (มีผู้กระทำ มีการกระทำ และมีผลตามกฎหมาย)
- ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
- ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

องค์ประกอบความผิด

- **องค์ประกอบภายนอก** คือ สิ่งที่ปรากฏภายนอกร่างกายผู้กระทำและมีความสัมพันธ์กับการกระทำนั้นๆ ได้แก่
  - **ผู้กระทำ** คือบุคคลที่ลงมือก่อให้เกิดความผิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น "ผู้ใด" ในมาตรากฎหมาย
  - **การกระทำ** คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการงดเว้นการกระทำที่ต้องทำ โดยรู้สำนึกภายใต้บังคับของจิตใจ เช่น การ "ฆ่า" การ "ลักทรัพย์"
  - **วัตถุแห่งการกระทำ** คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการกระทำ เช่น คน, ทรัพย์สิน, หรือความสงบสุขของประชาชน
- **องค์ประกอบภายใน** คือสภาพจิตใจของผู้กระทำในขณะกระทำผิด แบ่งเป็น
  - **เจตนา** คือการที่ผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด
    - <u>ประสงค์ต่อผล</u> ต้องการให้ผลร้ายนั้นเกิดขึ้นจริง
    - <u>ย่อมเล็งเห็นผล</u> แม้ไม่ได้ต้องการผลร้ายโดยตรง แต่ก็เล็งเห็นผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำ
    - <u>การกระทำโดยพลาด</u> คือการกระทำที่มีเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป
    - <u>การกระทำที่สำคัญผิด</u> คือ การกระทำที่สำคัญนี้อาจมีได้ 2 ลักษณะคือ

- การกระทำที่สำคัญผิดในตัวบุคคล คือ ผู้กระทำความผิดมีเจตนาจะทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่กลับไปกระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลที่ตั้งใจไว้
- การกระทำที่สำคัญผิดในข้อเท็จจริง คือ การที่ผู้กระทำเข้าใจผิดว่าข้อเท็จจริงบางอย่างมีอยู่จริง ทั้งที่จริงไม่มีอยู่ แต่ถ้ามีอยู่จริงตามที่ผู้กระทำเข้าใจ ก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด หรือได้รับโทษน้อยลง หากความสำคัญผิดนั้นเกิดขึ้นจากความประมาท ผู้กระทำจะต้องรับโทษฐานกระทำโดยประมาท ยกเว้นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะว่าต้องรับโทษแม้กระทำโดยประมาท

- **เจตนาพิเศษ** เป็นมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะในความผิดบางประเภท. เช่นคำว่า "โดยทุจริต" ในความผิดฐานลักทรัพย์ หรือ "เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อ" ในความผิดฐานปลอมเอกสาร ถือเป็นเจตนาพิเศษ
- **ประมาท** คือการที่ผู้กระทำกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ แต่ผู้กระทำมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น และผลนั้นเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้น

- **องค์ประกอบภายนอก** คือการกระทำที่ปรากฏให้เห็นภายนอก เช่น ผู้กระทำ วัตถุแห่งการกระทำ หรือผลของการกระทำ
  - **ผู้กระทำ** คือ ผู้ที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนใหญ่กฎหมายจะใช้คำว่า "ผู้ใด" ซึ่งหมายถึงใครก็ได้ แต่บางกรณี กฎหมายอาจระบุเจาะจงบุคคล เช่น "หญิงใด" "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน" หรือ "ชายใด" เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่กระทำโดยทางตรง (ทำเอง), ทางอ้อม (ใช้คนอื่นที่ไม่มีการกระทำทำ) และผู้ร่วมในการกระทำ เช่น ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
  - **การกระทำ** คือ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของจิตใจ ลักษณะการกระทำจะแตกต่างกันไปตามแต่ละฐานความผิด เช่น "ฆ่า" ในความผิดต่อชีวิต "ทำร้าย" ในความผิดต่อร่างกาย หรือ "เอาไป" ในความผิดฐานลักทรัพย์
    - **การพยายามกระทำความผิด** (ป.อาญา มาตรา 80 ผู้กระทำต้องได้รับโทษ2ใน3 ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น)
      - **เจตนา** ผู้กระทำต้องมีเจตนาที่จะก่ออาชญากรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
      - **การลงมือกระทำความผิด** หมายถึง การกระทำที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการก่ออาชญากรรมนั้น

- **การกระทำไม่ถึงที่สุด หรือไม่บรรลุผล**
    - ไม่ถึงที่สุด คือ ลงมือกระทำไปแล้ว แต่ยังทำไม่เสร็จสิ้นตามที่วางแผนไว้
    - ไม่บรรลุผล คือ ลงมือทำไปจนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของผู้กระทำ

- **วัตถุแห่งการกระทำ** คือ บุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สินที่ตกเป็นเป้าหมายของการกระทำความผิด เช่น ผู้ถูกฆ่าในความผิดต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้อื่นในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

- **บุคคลที่กระทำความผิดในคดีอาญา**
    - **ตัวการ** ผู้ที่ลงมือกระทำความผิดด้วยตนเองหรือผู้ร่วมกระทำความผิด รับโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดหลักที่ลงมือกระทำความผิด
    - **ผู้ใช้** ผู้ที่จ้าง วาน หรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด หากความผิดเกิดขึ้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด หากความผิดไม่เกิดขึ้น (เช่น ผู้ถูกใช้ไม่ยอมทำ หรือยังไม่ได้ทำ) ผู้ใช้ต้องระวางโทษ
      1 ใน 3 ของโทษที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนั้น
    - **ผู้สนับสนุน** ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดในการกระทำความผิดนั้น ต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของผู้กระทำ

เหตุยกเว้นไม่ต้องรับผิดทางอาญา หมายถึง การกระทำที่กฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดทางอาญา แม้จะกระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

- **การกระทำที่ไม่มีความผิด**
    - **การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 68)** เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภยันตรายที่ใกล้จะถึง โดยกระทำพอสมควรแก่เหตุ
    - **ความยินยอม** กรณีที่ผู้เสียหายให้ความยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ เช่น การตรวจร่างกาย การถอนฟ้องคดีบางประเภท ก็อาจเป็นการยกเว้นความผิดได้
    - **จารีตประเพณี** การกระทำที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนาน จนประชาชนเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ก็ถือเป็นเหตุยกเว้นความผิด

- **เหตุยกเว้นโทษ** คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
    - กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน(มาตรา65วรรคหนึ่ง)

- ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอื่นโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้มึนเมาหรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพและได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้(มาตรา66)
- กระทำความผิดด้วยความจำเป็น(1)เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือ(2)เพราะเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นพ้นจากกยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อกยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
- ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ(มาตรา67)
- ผู้ใดกระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแม้คำสั่งนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมายถ้าผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามไม่ต้องรับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งมีชอบด้วยกฎหมาย(มาตรา70)
- ลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์ตามมาตรา334ถึงมาตรา336วรรคแรก/ฉ้อโกงตามมาตรา341ถึงมาตรา364ถ้าเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยาหรือภริยากระทำต่อสามี(มาตรา71วรรคหนึ่ง)
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (มาตรา 73) หากกระทำความผิด จะไม่ถือว่าเป็นความผิดและไม่ต้องรับโทษทางอาญา เพียงแต่นำไปสู่การคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยเด็ก
- เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี (มาตรา 74) จะไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่อาจมีมาตรการพิเศษ เช่น ว่ากล่าวตักเตือนเด็กและผู้ปกครอง, กำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ, หรือส่งไปสถานศึกษา/สถานฝึกอบรม
- เยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี (มาตรา 75) ศาลจะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี อาจลดโทษลงครึ่งหนึ่ง หรือใช้มาตรการพิเศษเหมือนเด็กอายุ 12-15 ปี ก็ได้
- พยายามกระทำความผิดลหุโทษ(มาตรา105)
- ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษ(มาตรา106) ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดตามมาตรา184,ให้พำนักแก่/ซ่อนเร้นเพื่อช่วยไม่ให้ถูกจับกุมตามมาตรา189หรือให้พำนักซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดให้ผู้ที่หลบหนีจากการคุมขังตามอำนาจของศาล ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา เพื่อไม่ให้ถูกจับกุมตามมาตรา192 ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้(มาตรา193)
- ถ้าเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้น

หลุดพ้นจากการคุมขังไปเป็นผู้จัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังคืนมาภายในสามเดือนให้งดการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้น(มาตรา205วรรคสาม)

- เป็นผู้จัดหาที่พำนักที่ซ่อนเร้นหรือที่ประชุมให้บุคคลซึ่งตนรู้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดถ้าการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำศาลจะไม่ลงโทษก็ได้(มาตรา214วรรคสอง)
- ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในการชุลมุนต่อสู้(มาตรา294วรรคสอง)
- เพื่อห้าม/เพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายในการชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ(มาตรา299วรรคสอง)
- พยายามทำให้ตน/พยายามให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก(มาตรา304)

- **เหตุลดโทษหรือเหตุบรรเทาโทษ** ตามมาตรา 78 ป.อาญา
- เหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายมี 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
  - เป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา
  - เป็นผู้ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส
  - มีคุณความดีมาแต่ก่อน
  - รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น
  - ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน อาทิ ยอมรับการจับกุม ให้ความร่วมมือ หรือมอบหลักฐานให้เจ้าพนักงาน
  - ให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
  - เหตุอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน

  นอกจากที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ก็ยังมีเหตุอื่น ๆ อีก เช่น อายุน้อย (อายุเกิน18ปีแต่ไม่เกิน20ปี สามารถรับโทษเช่นผู้ใหญ่ หรือลดโทษ2 ใน3 หรือกึ่งหนึ่ง) บันดาลโทสะ จำเป็นหรือป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ โดยลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง

  แม้มีเหตุบรรเทาโทษหลายประการ ตามมาตรา 78 แต่ศาลสามารถลดให้ได้รวมกันเพียงหนเดียว และถึงแม้จะมีเหตุบรรเทาโทษ แต่หากศาลพิจารณาตามพฤติการณ์และข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า ไม่สมควรลดโทษให้ ศาลก็อาจไม่ลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษก็ได้

ความลักษณะต่างๆที่ควรรู้

- **ความผิดต่อทรัพย์** คือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
  - ลักทรัพย์ : เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต
  - วิ่งราวทรัพย์ : ลักทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ
  - ชิงทรัพย์ : ลักทรัพย์โดยใช้กำลังทำร้าย หรือขู่ว่าจะทำร้าย

- ปล้นทรัพย์ : ชิงทรัพย์โดยมีผู้กระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
- กรรโชกทรัพย์ : ขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เพื่อให้ได้ทรัพย์สินนั้นมา
- ฉ้อโกงทรัพย์ : หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง เพื่อหลอกเอาทรัพย์สินจากผู้ที่ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
- ยักยอกทรัพย์ : เบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่น ซึ่งอยู่ในครอบครองของตน โดยทุจริต
- รับของโจร : รับซื้อ หรือรับจำนำของที่ผู้อื่นได้มาโดยผิดกฎหมาย
- ทำให้เสียทรัพย์ : ทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์

- **ความผิดเกี่ยวกับการกระทำต่อชีวิตและร่างกาย** คือ การกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น
  - **ความผิดต่อชีวิต**
    - ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา 288) : ผู้ใดฆ่าผู้อื่น มีโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี
    - ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา (มาตรา 290) : ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย โดยไม่มีเจตนาฆ่า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี
    - ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา 291) : ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
    - มาตรา 289 ผู้ใด
      - ฆ่าบุพการี
      - ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำ หรือได้กระทำการตามหน้าที่
      - ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว
      - ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
      - ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย
      - ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น หรือ

- ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้

** ต้องระวางโทษประหารชีวิต

- **ความผิดต่อร่างกาย** หมายถึง การที่บุคคลใดก็ตามทำร้ายผู้อื่นจนก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
  - ทำร้ายร่างกายทั่วไป (มาตรา 295) ทำร้ายผู้อื่นจนเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  - ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา 297) มีผลทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส เช่น ตาบอด หูหนวก เสียแขนขา หรือเสียโฉมอย่างติดตัว จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท
  - การกระทำโดยประมาท (มาตรา 300) กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  - การเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ (มาตรา 299) เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ และมีบุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสจากการกระทำนั้น จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ลักษณะพิเศษที่ต้องรับโทษหนักขึ้น
  - การทำร้ายร่างกายที่เข้าข่ายเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 289 เช่น กระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ทารุณ หรือทำร้ายเพื่อความสะดวกในการก่ออาชญากรรมอื่น
  - การทำร้ายจนเกิดอันตรายสาหัส ที่มีลักษณะเป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 289
- **ความผิดเกี่ยวกับเพศ**
  - **ความผิดฐานกระทำชำเรา** เป็นการกระทำผิดโดย การใช้อวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของผู้ถูกกระทำ เพื่อสนองความใคร่ตนเองโดยผู้ถูกกระทำไม่สมัครใจยินยอมไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตาม
    - ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษ (ม.276)

- กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม : มีโทษจำคุก 7 – 20 ปี และปรับ 140,000 – 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
- กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม : มีโทษจำคุก 5 – 20 ปี และปรับ 100,000 – 400,000 บาท
- ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำความผิดฐานข่มขืนนั้นจะเป็นเพศใดก็ได้
- สถานะระหว่างผู้กระทำกับเหยื่อจะเป็นอย่างไรก็ได้

***ความผิดฐานข่มขืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 ให้เป็น ความผิดที่ยอมความไม่ได้เป็นคดีความผิดต่อรัฐ หรือ คดีอาญาแผ่นดิน

***คดีข่มขืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 ที่เกิดตั้งแต่วันที่28 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นคดีอาญาแผ่นดิน ที่ยอมความไม่ได้แล้ว เว้นแต่คดีข่มขืนที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรส(ต้องจดทะเบียนสมรสแล้ว) ที่กฎหมายยังเปิดช่องให้ยอมความได้แต่ถ้าเป็นผัวเมียกันอยู่กินกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรส แม้จะมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้ว ถ้ามีการข่มขืน โดยหลักก็เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้

- **ความผิดฐานกระทำอนาจาร** มีความหมายว่า การกระทำต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการกระทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย การที่กอดเอว จับมือและดึงแขนเป็นการกระทำอนาจาร โดยใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 278 การทำอนาจาร แม้ผู้กระทำไม่ได้กระทำเพื่อความใคร่หรือกามารมณ์ ก็เป็นความผิดฐานอนาจารได้ บทลงโทษฐาน “กระทำอนาจาร” ต่อผู้อื่นยิ่งผู้โดนกระทำอายุน้อย โทษยิ่งหนัก
  - ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ คือ อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ ก็มีความผิด
    - เหยื่ออายุน้อยกว่า 13 ปี = จำคุก 1-10 ปี หรือ ปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    - เหยื่ออายุน้อยกว่า 15 ปี (แต่มากกว่า 13 ปี) = จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*กระทำโดยขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าเป็นคนอื่น มีโทษจำคุก 1 – 15 ปี หรือปรับ 20,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้เสียหาย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยถูกขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย โดยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นคนอื่น = จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

*กรณีที่มีการทำร้ายเหยื่อจนได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 – 20 ปี และ ปรับ 100,000 – 400,000 บาท หรือ จำคุกตลอดชีวิต และหากได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต (ตาย) มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

- **ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก**
  - ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เช่น คลิปวิดีโอ รูปถ่าย วัตถุหรือสิ่งอื่นที่แสดงให้รู้/เห็นการกระทำทางเพศของเด็กหรือกับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป/เรื่อง/ลักษณะลามกอนาจาร และที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  - ส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก มีโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  - Upload File คลิปวิดีโอ รูปถ่าย หรือ ข้อมูลลักษณะลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ โทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- **ความผิดลหุโทษ คือ** ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในอัตราดังกล่าว กล่าวคือ เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆ ความผิดลหุโทษแม้ไม่มีเจตนา ก็ถือว่าเป็นความผิด เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่นผู้พยายามกระทำความผิดลหุโทษ ไม่ต้องรับโทษ ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษ ไม่ต้องรับโทษ กรณีผู้ใช้หากผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำผู้ใช้ไม่ต้องรับโทษ
  - **ตัวอย่างความผิดลหุโทษ**

- ทะเลาะวิวาท ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในที่สาธารณะหรือสาธารณสถาน
- เมาสุราหรือของเมา ผู้ใดเสพสุราหรือของเมาจนประพฤติวุ่นวายในที่สาธารณะ
- ประมาททำผู้อื่นบาดเจ็บ ผู้ใดกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
- ดูหมิ่นผู้อื่น ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา
- รังแกข่มเหงผู้อื่น ในที่สาธารณะหรือต่อหน้าธารกำนัล
- ไม่ยอมบอกหรือแกล้งบอกชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
- ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- กระทำประกาศของเจ้าพนักงานให้เสียหาย ขาดฉีก หรือไร้ประโยชน์

เหตุแห่งการระงับความผิดและโทษทางอาญา

- **ความตายของผู้กระทำความผิด** เมื่อผู้กระทำความผิดเสียชีวิต สิทธินำคดีอาญามาฟ้องหรือการลงโทษย่อมระงับไปโดยอัตโนมัติ
- **การถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความในความผิดอันยอมความได้** ในคดีความผิดส่วนตัว (ความผิดที่กระทบต่อเอกชนโดยตรง ไม่ได้กระทบต่อสังคมโดยรวม) หากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีมาฟ้องจะระงับไป
- **การที่คดีเลิกกันตามมาตรา 37** คดีอาญาที่ระงับไปเพราะผู้กระทำความผิดได้ยอมเสียค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว เป็นผลให้สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องระงับไป
- **คำพิพากษาถึงที่สุด** เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจะสิ้นสุดลง
- **กฎหมายใหม่ยกเลิกความผิด** หากมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำความผิดและยกเลิกความผิดนั้น สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ
- **คดีขาดอายุความ** หากมิได้มีการฟ้องคดีหรือนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (อายุความ) คดีอาญาก็จะขาดอายุความและระงับไป
- **มีกฎหมายยกเว้นโทษ** หากมีกฎหมายบัญญัติยกเว้นโทษในความผิดนั้นๆ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ

อายุความคดีอาญา ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

- 20 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 20 ปี
- 15 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 20 ปี
- 10 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า 1 ปีถึง 7 ปี
- 5 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า 1 เดือนถึง 1 ปี
- 1 ปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

หน่วยที่ 4
กฎหมายสำคัญของประเทศ

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุด ของประเทศ ที่วางกรอบและหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบการปกครองประเทศ โดยกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ในการใช้อำนาจอธิปไตย (นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ) ตลอดจนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน กฎหมายอื่น ๆ จะต้องมีเนื้อหาไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

- **โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ 2560** ประกอบด้วย 16 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 279 มาตรา โดยครอบคลุมเรื่องพื้นฐานของประเทศ เช่น พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน หน้าที่ของรัฐ สถาบันทางการเมือง เช่น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกลไกการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยประชาชน
- **บททั่วไป**
    - ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยก มิได้
    - ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    - อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
- **สิทธิ เสรีภาพ**
    - บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง ในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้
- **หน้าที่ของปวงชนชาวไทย**
    - พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข •
    - ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้ง ให้ความร่วมมือในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
    - ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
    - เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
    - รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
    - เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม

- ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ •
- ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทังมรดกทาง วัฒนธรรม
- เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
- ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

- **รัฐสภา** คือ สถาบันนิติบัญญัติ และเป็นสถาบันที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปกครอง การบริหารของฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน
  - **สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร** มีหน้าที่คือ เป็นผู้แทนปวงชนและทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร โดยในด้านนิติบัญญัติ ส.ส.จะร่วมกันตรากฎหมายและพิจารณางบประมาณ ส่วนด้านการควบคุมการบริหาร จะมีการ ตั้งกระทู้ถาม, อภิปรายทั่วไป เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และ ให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
    - **แบบแบ่งเขต** มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน
    - **แบบบัญชีรายชื่อ** จากพรรคการเมืองจำนวน 100 คน
  - **สมาชิกวุฒิสภา** จำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลใน 20 กลุ่มอาชีพ โดยมีขั้นตอนการเลือก 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ฒิสภาดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
  - **อำนาจหน้าที่หลักของรัฐสภา**
    - อำนาจนิติบัญญัติ (ตรากฎหมาย)
      - ❖ มีหน้าที่ในการพิจารณา ตรา แก้ไข และยกเลิกกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
      - ❖ การออกกฎหมายครอบคลุมทั้งพระราชบัญญัติ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
    - อำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
      - ❖ ควบคุมการทำงานของคณะรัฐมนตรี: รัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ
        - วิธีการควบคุม
          - การตั้งกระทู้ถาม สมาชิกรัฐสภาสามารถตั้งกระทู้ถามข้อเท็จจริงต่อคณะรัฐมนตรีได้
          - การอภิปรายทั่วไป สามารถเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี

- การลงมติไม่ไว้วางใจ ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้
- การตั้งคณะกรรมาธิการ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ รัฐสภามีอำนาจในการให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ เช่น
- การเห็นชอบในการประกาศสงคราม
- การเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
- การให้ความเห็นชอบการสืบราชสมบัติ

- อำนาจในการสรรหาและถอดถอน
  - รัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด มีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งได้

- **คณะรัฐมนตรี** หรือ คณะรัฐบาล ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน คือ กลุ่มบุคคล ผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติ มีอำนาจในการบริหารประเทศ เป็นที่น่าภาคภูมิใจในสายตาของคนทั่วไป การดำเนินการใดๆของคณะรัฐมนตรีนี้ ย่อมส่งผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนในภาพทั้งประเทศ ดังนั้นจึงถือเป็นคณะบุคคลที่มีความสำคัญสูงสุดในการที่จะนำประเทศไปสู่ทิศทางใด
  - **อำนาจและหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี**
    - เสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎร ตราพระราชกำหนด ตราพระราชกฤษฎีกา
    - กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
    - เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการ และพระราชดำริเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน
    - มีอำนาจมอบหมายนโยบายการบริหาร กำกับดูแล และประสานงาน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ

- **ศาล** เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ ทำหน้าที่พิจารณาคดี

- **ศาลรัฐธรรมนูญ** มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย, พิจารณาปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ, และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- **ศาลยุติธรรม** มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาพิพากษาคดีทั่วไปทั้งหมด ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น, ศาลอุทธรณ์, และศาลฎีกา (ศาลสูงสุด) นอกจากนี้ยังรวมถึงศาลชำนัญพิเศษ เช่น ศาลแรงงาน, ศาลภาษีอากร, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, ศาลล้มละลาย, และศาลเยาวชนและครอบครัว
- **ศาลปกครอง** มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเลยต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลางและศาลปกครองภูมิภาค) และศาลปกครองสูงสุด
- **ศาลทหาร** มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในกองทัพ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ

- **องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ** มีสถานะพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปลอดจากการแทรกแซงขององค์กรอื่นหรือสถาบันการเมือง และอยู่เหนือแรงกดดันทางสังคม เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระและเป็นกลาง
  - **คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)** มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
  - **ผู้ตรวจการแผ่นดิน** มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
  - **คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)** มีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนและยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
  - **คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน** มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
  - **คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ** มีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- **การเลือกตั้ง** เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศไทยทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ในระดับชาติ
  - **วิธีการ**
    - **แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง** มาจาก เขตเลือกตั้งทั่วประเทศที่แบ่งเป็น 400 เขต ผู้ได้รับเลือกต้องได้รับคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนสูงกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด
    - **แบบบัญชีรายชื่อ** มาจากพรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 บัญชี พรรคการเมืองส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดรับสมัคร ส.ส. แบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดย กกต. คำนวณจำนวน ส.ส. ตามสัดส่วนคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ

- **คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง**
  - สัญชาติไทยโดยการเกิด
  - อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  - เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน
  - ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
    - ✓ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
    - ✓ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
    - ✓ เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
    - ✓ เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
      ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี

- **คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง**
  - มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
  - มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
  - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ (มาตรา 95 วรรคสอง)

- รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรอาจถูกจำกัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 95 วรรคสาม)

- **บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง**
  - เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  - อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  - ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  - วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ รวมถึงการจัดองค์กรและบุคลากรของฝ่ายปกครอง การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง (บริการสาธารณะ) และการควบคุมการใช้อำนาจดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อำนาจของรัฐ

- **หน้าที่ของกฎหมายปกครอง**
  - **จัดระเบียบการปกครอง** กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายปกครอง เช่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานท้องถิ่น
  - **กำกับดูแลการกระทำทางปกครอง** วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำของฝ่ายปกครอง รวมถึงการออกกฎ (เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง) และการออกคำสั่งทางปกครอง (เช่น การอนุญาต การอนุมัติ)
  - **คุ้มครองประชาชน** เพื่อประกันว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  - **เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน** มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของฝ่ายปกครองเป็นไปด้วยความราบรื่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสม
- **องค์ประกอบสำคัญ**

  กฎหมายปกครองครอบคลุมถึง
  - **กฎหมายจัดโครงสร้างองค์กร** กำหนดการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในฝ่ายปกครอง
  - **กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำของฝ่ายปกครอง** ควบคุมการใช้อำนาจและการออกนิติกรรมทางปกครองของหน่วยงานรัฐ
  - **กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการกระทำ** มีกลไก เช่น ศาลปกครอง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎหมายภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชนหรือเป็นการเคลื่อนย้าย ทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ภาษีที่นักเรียนควรรู้ มีดังนี้

- **ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา** คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีเงินได้ไม่ว่าประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมาย ยกเว้นให้แล้วก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี โดยคำนวณได้ 2 แบบ
    - **การคำนวณภาษีแบบขั้นบันได** จากสูตร **ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี**
        - เงินได้สุทธิ คำนวณจาก **เงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน**

        - **อัตราภาษีเงินได้ แบบขั้นบันได**

เงินได้สุทธิตั้งแต่	เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดของขั้น	อัตราภาษี	ภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้	ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
0 - 150,000 บาท	150,000 บาท	5	ยกเว้น*	0 บาท
เกิน 150,000 - 300,000 บาท	150,000 บาท	5	7,500 บาท	7,500 บาท
เกิน 300,000 - 500,000 บาท	200,000 บาท	10	20,000 บาท	27,500 บาท
เกิน 500,000 - 750,000 บาท	250,000 บาท	15	37,500 บาท	65,000 บาท
เกิน 750,000 - 1,000,000 บาท	250,000 บาท	20	50,000 บาท	115,000 บาท
เกิน 1,000,000 - 2,000,000 บาท	1,000,000 บาท	25	250,000 บาท	365,000 บาท
เกิน 2,000,000 - 5,000,000 บาท	3,000,000 บาท	30	900,000 บาท	1,265,000 บาท
เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป		35		

        - **รายการลดหย่อนภาษี 2568**
            - ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
            - ค่าลดหย่อนคู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท
            - ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 - 60,000 บาท
            - ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ที่อายุเกิน 60 ปี) คนละ 30,000 บาท
            - ค่าลดหย่อนผู้พิการ หรือทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท

- ค่าฝากครรภ์ และทำคลอด จ่ายตามจริงไม่เกินท้องละ 60,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
- เบี้ยประกันชีวิต และประกันสะสมทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 100,000 บาท
- เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเอง ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าซื้อกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ Thai ESGX ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 300,000 บาท
- ค่าลดหย่อนจากการสับเปลี่ยนกองทุน LTF ไปที่ Thai ESGX ไม่เกิน 500,000 บาท โดยในปี 2568 จะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท และส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งไปลดหย่อนในปีถัด ๆ ไป ปีละ 50,000 บาท
- ค่าลดหย่อน Easy E-Receipt 2.0 (2568) จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

- **การคำนวณภาษีแบบเหมาจ่าย** เป็นวิธีคำนวณภาษีสำหรับคนที่มีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือน เช่น รายได้จากงานฟรีแลนซ์ ค่าเช่า ค่าขายลิขสิทธิ์ หรือรายได้จากวิชาชีพอิสระ และเมื่อรวมกันแล้วจะต้องเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป โดยจะคำนวณในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินได้ทั้งหมดที่ไม่ใช่เงินเดือน
  - สูตรคำนวณ : **(รายได้ทุกประเภทยกเว้นเงินเดือน) x 0.005 = ภาษีที่ต้องชำระ**

    อย่างไรก็ตาม ถ้าคำนวณแล้วได้ค่าภาษีไม่เกิน 5,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีในส่วนนี้

➢ ผู้มีเงินได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี หากมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าจะเสียภาษี หรือไม่เสียภาษีก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น

- คนโสดที่มีรายได้เป็นเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี
- คนที่สมรสแล้วจะต้องมีรายได้ที่เป็นเงินเดือนตั้งแต่ 18,333 บาท/เดือน หรือ 220,000 บาท/ปี
- คนโสดที่มีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่ 5,000 บาท/เดือน หรือ 60,000 บาท/ปี
- คนที่สมรสแล้วจะต้องมีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท/เดือน หรือ 120,000 บาท/ปี

- **ภาษีเงินได้นิติบุคคล** เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคล โดยปกติ จัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดง

รายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง ครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

- **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** คือ ภาษีที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเรียกเก็บจากมูลค่าสินค้าและบริการที่มีการซื้อขายในประเทศและการนำเข้าสินค้า โดยปัจจุบันจะถูกจัดเก็บอยู่ที่ 7% เพื่อยื่นหรือส่งมอบภาษีให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยนอกจากยื่นและจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีและจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ไม่ว่าจะต้องชำระภาษีหรือไม่ก็ตาม
    - ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเข้าข่ายตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
        - ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน
        - ผู้ประกอบกิจการที่มีการวางแผนเปิดกิจการ โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเตรียมการเพื่อประกอบกิจการจริง และจำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับของภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน หรือติดตั้งเครื่องจักร โดยสามารถยื่นจดทะเบียนล่วงหน้าได้ภายใน 6 เดือน ก่อนเริ่มเปิดกิจการ
        - ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ แต่มีตัวแทนขายสินค้า หรือให้บริการในไทย โดยตัวแทนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียน
    - ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
        - ผู้ประกอบกิจการที่ขายพืชผลทางการเกษตร สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ปุ๋ย และอาหารสัตว์
        - ผู้ประกอบกิจการที่ขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตำราเรียน
        - ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการขนส่งในไทย
        - ผู้ประกอบกิจการที่ส่งออกของในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
        - ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในไทย
- **อากรแสตมป์** คือ ภาษีตามประมวลรัษฎากรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะจัดเก็บในลักษณะของดวงแสตมป์ที่ใช้สำหรับเอกสารราชการและสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบมอบอำนาจ โดยอากรบนเอกสารเหล่านี้เป็นการแสดงว่าภาษีได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้ว และเอกสารนั้นได้รับการรับรองตามกฎหมาย สามารถช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี แถมยังช่วยรับรองความถูกต้องของเอกสารทางกฎหมายอีกด้วย

กฎหมายแรงงาน คือกฎหมายกำหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เช่น สภาพการจ้าง การทำงาน ค่าจ้าง วันหยุด การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด การคุ้มครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีการเลิกจ้าง โดยมี กระทรวงแรงงาน และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและบังคับใช้กฎหมายนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายแรงงาน

- **หน้าที่ของนายจ้าง**
    - ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน
    - จ่ายค่าตอบแทน จ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามที่ตกลงไว้
    - จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี จัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน
    - ให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ จัดให้มีเวลาพัก วันหยุด และการลา ตามที่กฎหมายกำหนด
    - ออกใบสำคัญแสดงการทำงาน เมื่อสิ้นสุดการจ้าง นายจ้างต้องออกใบสำคัญเพื่อรับรองระยะเวลาและลักษณะงานที่ทำ
    - ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาทักษะของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
- **หน้าที่ของลูกจ้าง**
    - ทำงานเต็มความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง
    - มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด
    - มีทัศนคติที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความร่วมมือ เคารพ และให้เกียรติทั้งเพื่อนร่วมงานและนายจ้าง
    - รักษาความลับองค์กร ไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจ และระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์
    - ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
    - ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ดูแลสุขภาพตนเองและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในที่ทำงาน
- **ความปลอดภัยในการทำงาน** ถูกควบคุมโดย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอันตราย โดยนายจ้างมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการความปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในการดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

กฎหมายรับราชการทหาร คือ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งกำหนดให้ชายไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหาร เพื่อป้องกันประเทศชาติ โดยผู้มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการคือชายไทยที่มีอายุครบเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน และเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง

- **การลงบัญชีทหารกองเกิน** คือ การที่ชายไทยอายุ 17 ปีบริบูรณ์ต้องไปแสดงตนเพื่อ ขึ้นทะเบียนทหาร ณ หน่วยสัสดีอำเภอ/เขต ที่เป็นภูมิลำเนาทหารภายในปีนั้น โดยเตรียมเอกสาร เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร (ถ้ามี) และจะได้รับ ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) เป็นหลักฐานสำคัญ. หากไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งแทน และหากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามกฎหมาย.
    - **ขั้นตอนการลงบัญชีทหารกองเกิน**
        - กำหนดอายุ ชายไทยที่อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (ย่างเข้าปีที่ 18) ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน
        - สถานที่ ไปยังหน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหารของบิดา
        - เอกสารหลักฐานที่ไปแสดง ได้แก่
            - บัตรประจำตัวประชาชน
            - สำเนาทะเบียนบ้าน
            - สูติบัตร (ถ้ามี)
    - **การดำเนินการ**
        - แจ้งขอขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่หน่วยสัสดี
        - เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร
        - เมื่อตรวจสอบถูกต้อง จะทำการลงบัญชีทหารกองเกิน
    - **หลักฐาน** จะได้รับ "ใบสำคัญทหารกองเกิน" (แบบ สด.9) ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้
    - **กรณีที่ไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง** สามารถให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ เช่น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไปแจ้งแทนได้
    - **ข้อควรทราบ** หากไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจำคุกหรือปรับตามกฎหมาย
    - **ภูมิลำเนาทหาร** คือ ภูมิลำเนาที่บุคคลได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารหรือขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (ทำใบ สด. 9) ครั้งแรก เมื่อมีอายุครบ 17 ปี ซึ่งมีได้เพียงแห่งเดียว เท่านั้น ภูมิลำเนาทหารอาจจะเป็นแห่งเดียวกันหรือคนละแห่งกับภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน
    - **ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการตลอดไป**
        - พระภิกษุและนักบวช พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือเป็นเปรียญ นักบวชในพระพุทธศาสนานิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์

- บุคคลพิการทุพพลภาพที่ร่างกายไม่สามารถเป็นทหารได้
- บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- **ผู้ที่เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกฯ ในยามปกติ**
  - พระภิกษุ สามเณรและนักบวชในพระพุทธศาสนา ที่เป็นนักธรรม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  - นักบวชศาสนาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด ออกใบสำคัญให้
  - บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
  - นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
  - ครูซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  - นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  - นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
  - บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
  - บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือเคยได้รับโทษจำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน

กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

- สิทธิของผู้บริโภค 5 ประการ ตามกฎหมาย ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังนี้:
  - **สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร** ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต้องถูกต้องและเพียงพอ.
  - **สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ** ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่างเสรี.
  - **สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย** การใช้สินค้าหรือบริการต้องไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย.
  - **สิทธิที่จะได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าหรือบริการ** การได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการ จะได้รับการเยียวยา
  - **สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม** การได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
- **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น โฆษณาเกินจริง, สินค้าอันตราย, หรือสินค้าออนไลน์

กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก กฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็น "เด็ก" มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม การละเลย และการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมกำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก รวมถึงหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและประชาชนในการช่วยเหลือและแจ้งเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก

สาระสำคัญ

- **คำนิยาม** "เด็ก" คือ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
- **หน้าที่ของผู้ปกครอง** ผู้ปกครองต้องเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กตามสมควร แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงกำหนด และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ
- **หน้าที่ของรัฐและประชาชน**
    - **เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง** เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ.
    - **บุคคลทั่วไป** ที่พบเห็นเด็กถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย หรืออยู่ในสภาวะเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตำรวจโดยทันที
- **การป้องกันการทารุณกรรม** ห้ามมิให้ผู้ใดทารุณกรรมเด็ก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงละเลยการดูแลที่จำเป็น หรือส่งเสริมให้เด็กประพฤติมิชอบ.
- **การคุ้มครองพิเศษ**
    - **สถานแรกรับ** เป็นสถานที่สำหรับพักพิงเด็กที่ต้องได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพในระยะเวลาจำกัด.
    - **บ้านพักเด็กและครอบครัว** เป็นหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานแรกรับและให้บริการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก.
    - **การคุ้มครองข้อมูลเด็ก** ห้ามผู้ปกครองสวัสดิภาพ ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ หรือผู้ใดๆ เปิดเผยชื่อ รูปภาพ หรือข้อมูลของเด็กหรือผู้ปกครองในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ของเด็กหรือผู้ปกครอง.
- **เมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็ก** หากพบเห็นเด็กที่น่าสงสัยว่าถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม หรืออยู่ในสภาวะอันตราย สามารถแจ้งเหตุได้ทันทีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

****

หน่วยที่ 5

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไข

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

1. **พนักงานสอบสวน:** มีหน้าที่สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดและตัวผู้กระทำผิด ในพื้นที่กรุงเทพฯ คือตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ส่วนต่างจังหวัดรวมถึงฝ่ายปกครองหรือปลัดอำเภอด้วย
2. **พนักงานอัยการ:** ทำหน้าที่พิจารณาสำนวนคดีเพื่อสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง และทำหน้าที่เป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาล
3. **ผู้พิพากษา (ศาล):** วินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่ และกำหนดโทษตามกฎหมาย
4. **เจ้าพนักงานราชทัณฑ์/คุมประพฤติ:** บังคับตามคำพิพากษา เช่น การกักขังในเรือนจำ หรือการสอดส่องความประพฤติกรณีรอการลงโทษ
5. **ผู้เสียหาย:** บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญา มีอำนาจฟ้องคดีเองหรือร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่
6. **ผู้ต้องหา:** ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดแต่ยังไม่ถูกฟ้องต่อศาล
7. **จำเลย:** ผู้ถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระทำความผิดทางอาญา
8. **ทนายความ:** ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้เสียหายในการสู้คดี

กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในศาลยุติธรรม

1. ขั้นตอนก่อนขึ้นศาล

- **การสอบสวนและการฟ้องคดี**
  - **การแจ้งความ** : ผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งความ (ร้องทุกข์) ได้ คือ ผู้เสียหาย หรือ ผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย เช่น ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็ก หรือผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปที่พบเห็นการกระทำความผิดก็สามารถ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนได้
  - **การสอบสวน** : การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการต่างๆ ที่พนักงานสอบสวนทำเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในคดีอาญา รวมถึงการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งแตกต่างจากการสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด
  - **การส่งสำนวนให้อัยการ** : เมื่อการสอบสวนคดีอาญาสิ้นสุดลง พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและทำความเห็นส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลหรือไม่ – คำสั่งของพนักงานอัยการ : พนักงานอัยการอาจมีคำสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งให้สอบสวน

เพิ่มเติม หากเห็นว่าจำเป็น กรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้อง จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีต่อไป

- ✓ **ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา** ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 กำหนดให้บุคคลเหล่านี้ มีอำนาจฟ้องคดีอาญา
  - ❖ **พนักงานอัยการ** : มีอำนาจฟ้องคดีอาญาแทนรัฐ
  - ❖ **ผู้เสียหาย** : มีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นฟ้องแทน

ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทน

ในกรณีที่ผู้เสียหายเสียชีวิต ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา อาจมีอำนาจฟ้องคดีแทนได้

พนักงานอัยการและผู้เสียหายอาจเป็นโจทก์ร่วมกันในคดีอาญาได้

2. ขั้นตอนในศาลชั้นต้น

ขั้นที่ 1: การรับฟ้องและการให้การแก้คดี เมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาล และศาลรับฟ้องแล้ว ก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้อง การให้โอกาสจำเลยในการให้การแก้คดี

1) **การยื่นฟ้อง**

ผู้เสียหายหรือพนักงานอัยการ : เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาล

ผู้เสียหาย : สามารถฟ้องคดีเองได้ โดยไม่ต้องนำตัวจำเลยมาศาลในชั้นยื่นฟ้อง

ศาล : จะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อน หากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นฟ้องเอง หรือถ้าเป็น

กรณีที่พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นฟ้อง ศาลอาจไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ก็ได้

2) **การไต่สวนมูลฟ้อง**

ศาล : มีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจำเลยได้

ศาล : จะส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลย และแจ้งวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง

จำเลย : มีสิทธิที่จะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้องและตั้งทนายซักค้านพยานโจทก์ หรือจะแต่งตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ แต่ห้ามถามคำให้การจำเลยในชั้นนี้

3) **คำสั่งศาล**

หากศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูล : จะพิพากษายกฟ้อง ซึ่งโจทก์สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้

หากศาลเห็นว่าคดีมีมูล : จะมีคำสั่งให้ประทับฟ้อง และออกหมายเรียกหรือหมายจับจำเลยมาศาล เพื่อทำการสืบพยานต่อไป

4) **การให้การแก้คดี**

เมื่อจำเลยมาถึงศาล : ศาลจะให้โอกาสจำเลยในการให้การแก้คดี ซึ่งจำเลยอาจให้การรับสารภาพ หรือให้การปฏิเสธ หรือให้การอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

จำเลย : มีสิทธิที่จะให้การด้วยตนเอง หรือให้ทนายความให้การแทนก็ได้

ขั้นที่ 2: การตรวจพยานหลักฐาน

การตรวจพยานหลักฐานในศาลชั้นต้น เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งคู่ความจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานและแถลงแนวทางการนำสืบต่อศาล เพื่อให้ศาลและคู่ความอีกฝ่ายทราบถึงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ รวมถึงมีการสอบถามและพิจารณาความเกี่ยวข้องและความจำเป็นของพยานหลักฐานแต่ละรายการ ขั้นตอนการตรวจพยานหลักฐานโดยละเอียด มีดังนี้

1) **การยื่นบัญชีระบุพยาน** คู่ความแต่ละฝ่ายจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาล เพื่อแสดงรายการพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่จะนำสืบในคดี
2) **การแถลงแนวทางการนำสืบ** คู่ความแต่ละฝ่ายต้องแถลงแนวทางการนำสืบต่อศาล เพื่อให้ศาลทราบถึงประเด็นที่แต่ละฝ่ายจะนำสืบและเพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาความเกี่ยวข้องและความจำเป็นของพยานหลักฐานแต่ละรายการได้
3) **การสอบถามความเกี่ยวข้องและความจำเป็นของพยาน** ศาลจะสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องและความจำเป็นของพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายนำเสนอ เพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานใดมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาคดี
4) **การตรวจสอบพยานหลักฐาน** ในวันตรวจพยานหลักฐาน คู่ความจะต้องนำพยานเอกสารและพยานวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของตน มาให้คู่ความอีกฝ่ายตรวจสอบ
5) **การยอมรับพยานหลักฐาน** หากคู่ความไม่มีการโต้แย้งพยานหลักฐานใด หรือมีการโต้แย้งแต่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลอาจมีคำสั่งให้รับฟังพยานหลักฐานนั้นโดยไม่ต้องมีการไต่สวน

การสืบพยาน หากมีการโต้แย้งพยานหลักฐาน หรือศาลเห็นสมควร ศาลจะทำการสืบพยานหลักฐานนั้น โดยกำหนดวันนัดสืบพยานและแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้า

ขั้นที่ 3: การสืบพยานหลักฐาน จะดำเนินการตามลำดับ

การสืบพยานโจทก์

- ❖ โจทก์เสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา
- ❖ พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ
- ❖ จำเลยและทนายมีสิทธิ์ซักถามค้าน (Cross-examination)

การสืบพยานจำเลย

- ❖ จำเลยเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
- ❖ โจทก์มีสิทธิ์ซักถามค้านพยานของจำเลย

หลักการสำคัญ: การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิเศษ: การรับสารภาพ ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษที่หนักกว่านั้น ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำผิดจริง

ขั้นที่ 4: การแถลงการณ์

เมื่อสืบพยานเสร็จแล้ว ให้ศาลอนุญาตให้โจทก์แถลงการณ์ด้วยวาจาก่อน แล้วจึงให้จำเลยแถลงการณ์ด้วยวาจาทบทวน ข้อเถียง แสดงผลแห่งพยานหลักฐานในประเด็นที่พิพาท ต่อจากนี้ให้ศาลอนุญาตให้โจทก์แถลงตอบจำเลยได้อีกครั้งหนึ่ง

ขั้นที่ 5: การพิพากษา ศาลจะวินิจฉัยและออกคำพิพากษา โดยคำพิพากษาอาจมี 2 กรณีหลักๆ คือ ยกฟ้อง หรือพิพากษาว่ามีความผิด

ศาลยกฟ้อง: ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลย หรือจำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง หากศาลพิพากษาว่ามีความผิด ศาลก็จะกำหนดโทษ ตามกฎหมายต่อไป

ศาลพิพากษาว่ามีความผิด: ศาลจะกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่จำเลยถูกตัดสินว่ามีความผิด โทษอาจเป็นได้ทั้งจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ขั้นศาลอุทธรณ์

เป็นขั้นตอนการพิจารณาคดีต่อจากศาลชั้นต้น โดยคู่ความที่แพ้คดีในศาลชั้นต้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันอ่านคำพิพากษา ขึ้นอยู่กับคดี

ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาทบทวนคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

อาจรับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากจำเป็น

การยื่นคำแก้อุทธรณ์: คู่ความอีกฝ่าย (ผู้ถูกอุทธรณ์) มีสิทธิยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อโต้แย้งคำอุทธรณ์

ผลของคำพิพากษา: คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุที่สามารถยื่นฎีกาต่อไปได้

4. ขั้นศาลฎีกา

ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาและคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 1 เดือนนับจากวันที่ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง จากนั้นศาลชั้นต้นจะส่งคำร้องและคำฟ้องฎีกาไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป หากศาลฎีกาเห็นว่าคำร้องและคำฟ้องฎีกานั้นถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะรับคำฟ้องและดำเนินการพิจารณาต่อไป โดยศาลฎีกาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนคดี รวมทั้งพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบ และ มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลฎีกา คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็นที่สุด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามขั้นตอนของคดี ดังนี้

1. **โจทก์**: บุคคลที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือให้ศาลคุ้มครองสิทธิ มีหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง
2. **จำเลย**: บุคคลที่ถูกฟ้องร้อง มีหน้าที่ยื่นคำให้การเพื่อแก้ต่างคดีและนำสืบพยานหักล้างข้อกล่าวอ้างของโจทก์
3. **ผู้พิพากษา**: ทำหน้าที่วินิจฉัยพยานหลักฐานและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ทนายความ: บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตว่าความ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน ร่างคำฟ้อง/คำให้การ และว่าความในศาลแทนลูกความ
5. **พนักงานอัยการ**: อาจเกี่ยวข้องในคดีแพ่งที่รัฐเป็นโจทก์หรือจำเลย หรือทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินในชั้นบังคับคดีเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ
6. **เจ้าพนักงานบังคับคดี**: สังกัดกรมบังคับคดี มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา เช่น การยึดอายัดทรัพย์สิน หรือการขายทอดตลาด เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งของศาลยุติธรรม

ในปี 2569 มีขั้นตอนหลักที่เน้นความรวดเร็วและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้

1. การเริ่มต้นคดี (Filing the Case)

- **การยื่นคำฟ้อง**: โจทก์ยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ (ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิด) โดยนิยมใช้ระบบ e-Filing เพื่อความรวดเร็ว
- **ค่าธรรมเนียมศาล**: กรณีคำร้องขอให้ชำระเงินหรือทรัพย์สิน ต้องชำระค่าขึ้นศาลตามอัตราร้อยละของทุนทรัพย์ (เช่น ร้อยละ 2 สำหรับทุนทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
- **การส่งหมายเรียก**: ศาลจะส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย เพื่อให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน 15 วันหลังจากได้รับหมาย

2. การไกล่เกลี่ยและการกำหนดประเด็น (Pre-Trial)

- **การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท**: ศาลสนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนหรือในระหว่างการพิจารณาเพื่อยุติข้อพิพาทโดยไม่ต้องสืบพยาน
- **นัดพร้อมหรือนัดชี้สองสถาน**: หากตกลงกันไม่ได้ ศาลจะนัดคู่ความมาเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทที่ต้องสืบพยานและตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น

3. การพิจารณาคดี (Trial)

- **การสืบพยาน**: ศาลยุติธรรมใช้ระบบ "การพิจารณาคดีต่อเนื่อง" (Continuous Trial) โดยนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น

- **พยานหลักฐาน**: คู่ความนำพยานบุคคลและพยานเอกสารเข้าสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนตามกฎหมายลักษณะพยาน

4. การพิพากษาและอุทธรณ์ (Judgment & Appeal)

- **การอ่านคำพิพากษา**: เมื่อสืบพยานเสร็จสิ้น ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาเพื่อวินิจฉัยสิทธิตามกฎหมาย
- **การอุทธรณ์/ฎีกา**: คู่ความที่ไม่พอใจคำพิพากษาสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (โดยทั่วไปคือ 1 เดือน)

5. การบังคับคดี (Execution)

หากฝ่ายที่แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ฝ่ายชนะคดีต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ภายในอายุความ 10 ปี

เงื่อนไขเกี่ยวกับ "ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท"

ทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีแพ่ง คือ จำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่คู่ความเรียกร้องหรือโต้แย้งกันในคดี ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการกำหนดเขตอำนาจศาล การเสียค่าธรรมเนียม และสิทธิในการอุทธรณ์-ฎีกา โดยสรุปดังนี้

1. การคำนวณค่าขึ้นศาล (Court Fees)

โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง ดังนี้

ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าขึ้นศาลในอัตราเหมา 1,000 บาท

ทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท เสียค่าขึ้นศาล ร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

คดีไม่มีทุนทรัพย์ (เช่น ฟ้องขับไล่โดยไม่มีการเรียกค่าเสียหาย หรือฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรม) เสียค่าธรรมเนียมศาลเรื่องละ 200 บาท

2. เกณฑ์การกำหนดเขตอำนาจศาล

ศาลแขวง: มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกัน ไม่เกิน 300,000 บาท

ศาลจังหวัด/ศาลแพ่ง: พิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ เกิน 300,000 บาท ขึ้นไป

3. การอุทธรณ์

ห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง: หากคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ ไม่เกิน 50,000 บาท คู่ความจะไม่สามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

4. การยื่นฎีกา

ปัจจุบันระบบการฎีกาเป็น "ระบบอนุญาต" (มาตรา 247) ซึ่งไม่ได้ยึดถือเพียงมูลค่าทุนทรัพย์เป็นหลักเหมือนการอุทธรณ์ แต่มีเงื่อนไขดังนี้

- **ต้องขออนุญาตต่อศาลฎีกา**: คู่ความต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมกับคำฟ้องฎีกา
- **เงื่อนไขการอนุญาต**: ศาลฎีกาจะอนุญาตให้ฎีกาได้ก็ต่อเมื่อปัญหาที่ยื่นนั้นเป็น "ปัญหาสำคัญ" เช่น:
  - ปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อย

- คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ขัดกับแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม
- ปัญหาทางกฎหมายที่ยังไม่เคยมีแนวคำวินิจฉัยมาก่อน

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากค่าขึ้นศาลแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ต้องเตรียมไว้ เช่น

ค่าส่งหมาย: ประมาณ 500 - 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่)

ค่าจ้างทนายความ: โดยทั่วไปเริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 บาท ขึ้นไปตามความซับซ้อนของคดี

สรุปเรื่องทุนทรัพย์: แม้ทุนทรัพย์จะสูงมากเพียงใด หากศาลฎีกาเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ศาลอาจไม่อนุญาตให้ฎีกาได้

สรุปตารางเงื่อนไข

ระดับศาล	เงื่อนไขทุนทรัพย์ (ข้อเท็จจริง)	เงื่อนไขเพิ่มเติม
อุทธรณ์	เกิน 50,000 บาท	หากไม่ถึง ต้องอุทธรณ์เฉพาะข้อกฎหมาย
ฎีกา	ไม่กำหนดขั้นต่ำชัดเจน	ต้องเป็น "ปัญหาสำคัญ" และได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ข้อควรระวัง: การนับทุนทรัพย์ให้นับจาก "จำนวนเงินที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์/ฎีกา" ไม่ใช่ทุนทรัพย์เดิมที่ฟ้องกันครั้งแรกในศาลชั้นต้น

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นจากประชาชนผู้ใช้กฎหมาย

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการศึกษา เมื่อทำผิดกฎหมายมักจะอ้างความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวจะนำมาอ้างไม่ได้ เพราะมีหลักกฎหมายเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า "ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว"

2. ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการใช้สิทธิเลือกผู้จัดทำกฎหมาย คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการเลือกคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ทุจริตคอรัปชั่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายออกมาบังคับใช้ในสังคม

ดังนั้นถ้าประชาชนพร้อมใจกันเลือกคนดีเป็นตัวแทนของตนประเทศชาติก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดี ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น ปรากฏส่วนใหญ่ประชาชนมักคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนหรือธุระไม่ใช่ปล่อยให้เหตุร้ายลุกลามไปใหญ่โต บางครั้งยากแก่การแก้ไข

4. ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย มักอ้างอิทธิพลหรือสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือชอบทำตามใจตัวเอง ต้องการความสะดวกสบายโดยไม่เคารพกฎหมาย เช่น การไม่ข้ามถนนบนสะพานลอยหรือในทางข้าม เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมก็มักจะอ้างผู้มีอิทธิพลขึ้นมาเพื่อให้ตนพ้นจากการจับกุม เป็นต้น

5. ประชาชนรักษาผลประโยชน์ส่วนตนในทางทุจริต พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยวิธีต่างๆเช่น ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ในกรณีกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนด คือ เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ผู้ให้กู้ก็เลี่ยงกฎหมายโดยคิดดอกเบี้ยไปรวมไว้กับเงินต้นทั้งหมดซึ่งผู้กู้จำต้องยอมเพราะอยากได้เงิน การรุกล้ำที่ดินผู้อื่นแล้วเข้าครอบครองโดยการปรปักษ์ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไข

1. ควรปลูกฝังประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
2. กำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียนในระดับต่างๆเน้นให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันและเป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด จะได้นำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้ ตลอดจนตนเองได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
3. จัดให้มีศูนย์บริการให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าตอบแทน เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
4. ให้ประชาชนมีส่วนรวมในการออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อกันเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อประธานรัฐสภาได้

ปัญหาการใช้กฎหมายที่เกิดจากเจ้าพนักงานผู้ใช้กฎหมาย

1.เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น ผู้กระทำผิดกฎหมายมีจำนวนมากแต่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีน้อย ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานโดยจับผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ทั้งหมด

2. เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ละเลย ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

เกิดความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม กรณีที่เกิดปัญหามากที่สุด คือ ความล่าช้าในการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาคดีของตำรวจ อัยการ และศาล ซึ่งทำให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด

3. เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการโดยรับสินบนหรือเห็นแก่พวกพ้อง

เป็นการตอบแทนในการที่ตนใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่ให้ผลประโยชน์แก่ตน เช่น เจ้าพนักงานป่าไม้ปล่อยให้มีการตัดไม่ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายทั้งนี้เพราะรับสินบนมาจากผู้ลักลอบตัดไม่ทำลายป่า เป็นต้น

4. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือกดขี่ข่มเหงประชาชน ทำให้ทั้งนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมผู้ต้องหาเพื่อให้ยอมรับสารภาพ การอ้างข้อกฎหมายเพื่อเรียกผลประโยชน์จากประชาชน เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายที่เกิดจากเจ้าพนักงานผู้ใช้กฎหมาย

1.รัฐควรจะมีกระบวนการกลั่นกรองเพื่อให้ได้คนดีมีคุณธรรมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ใช้กฎหมาย

2.แก้ปัญหาด้านค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัว ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตรับสินบนต่างๆ

3.มีมาตรการเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.ความล่าช้าของขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น จำนวนผู้พิพากษามีน้อยไม่เพียงพอกับคดีที่ขึ้นสู่ศาลก็ควรจะมีการแก้ไขด้วยการเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาและขยายศาลยุติธรรมเพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น

5.จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายให้ทราบหลักกฎหมายใหม่ๆ ที่ถูกต้อง

ปัญหาที่เกิดจากตัวบทกฎหมาย

1.กฎหมายบางเรื่องล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่คำนึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น การกู้ยืมเงินกันกฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ต่ำมากเมื่อเทียบกับต่ำของเงินในปัจจุบันคือกำหนดไว้เพียงร้อยละ 15 ต่อปี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา หรือโทษปรับในกฎหมายอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำ เป็นต้น

2. ข้อความในกฎหมายมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน เมื่อนำมาใช้ต้องมีการตีความก่อน ทำให้เสียเวลาในทางปฏิบัติ รวมถึงการใช้ภาษาที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ยาก

3. กฎหมายที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยที่มีการบังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติโดยไม่เต็มใจ

4. การเผยแพร่กฎหมายให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ การประกาศใช้กฎหมายของรัฐต้องพิมพ์ประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา แต่ในทางปฏิบัติ หนังสือราชกิจจานุเบกษา ไม่แพร่หลายไปสู่ประชาชน หรือประชาชนไม่มีความรู้ที่จะศึกษาให้เข้าใจในกฎหมายที่ประกาศออกมาใช้ แม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแต่การประชาสัมพันธ์กฎหมายยังขาดความทั่วถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากตัวบทกฎหมาย

1. การออกกฎหมายควรจะคำนึงถึงสภาพสังคม ถ้ากฎหมายฉบับใดล้าสมัยควรจะมีการปรับแก้ให้ทันสมัย

2. ต้องมีองค์กรทำหน้าที่วินิจฉัยตีความและตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับแล้วมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

3. ผู้บังคับใช้กฎหมายควรชี้แจงหรือให้เหตุผลสำหรับกฎหมายที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ว่า กฎหมายนั้นมีประโยชน์อย่างไร

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

5. ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจติดตามการประกาศใช้กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ ให้รับทราบอย่างทั่วถึง

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2565). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พิมพ์ครั้งที่ล่าสุด). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2564). ประมวลกฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ล่าสุด). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2563). พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2563). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2562). พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2478 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

สุคนธ์ สินธพานนท์, และ ไพศาล ภู่ไพบูลย์. (ม.ป.ป.). *กฎหมายที่ประชาชนควรรู้* (พิมพ์ครั้งที่ 14). อักษรเจริญทัศน์.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2564). คู่มือศึกษาวิชากฎหมายเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2562). ระบบกฎหมายและการใช้กฎหมาย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ม.ป.ป.). ระบบสืบค้นกฎหมายไทย [ฐานข้อมูลออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2567, จาก https://www.krisdika.go.th

ราชกิจจานุเบกษา. (ม.ป.ป.). หน้าแรก [เว็บไซต์]. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2567, จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th

ศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). ระบบสืบค้นคำพิพากษา [ฐานข้อมูลออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2567, จาก https://www.coj.go.th

